

אוגדן תנאי שירות

פרק 2 – קבלת עובדים

מקור: <https://ogdan.ladpc.net.il>

פרק 2 – קבלת עובדים

2.1 נוהל קבלת עובדים למועצות המקומיות 2.2 נוהל קבלת עובדים לעיריות 2.3 סוגי העסקה 2.4 סוגי שירות 2.5 בדיקות רפואיות 2.6 העסקת קרובי משפחה

2.1 נוהל קבלת עובדים למועצות המקומיות

פקודת המועצות המקומיות צו בדבר קבלת עובדים ובחירתם בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לפקודת המועצות המקומיות!; אני מצווה לאמור:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות 1. בצו זה - "רשות מקומית" - מועצה מקומית או מועצה אזורית; "מינהל השירות" - מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות; "ראש מינהל השירות" - ראש מינהל השירות כמשמעותו בצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), התשכ"ב-21962 (להלן - צו מינהל השירות); "ועדת מינהל השירות" - ועדת מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות, כמשמעותה בצו מינהל השירות; "תקן" - כמשמעותו בצו מינהל השירות; "מבחן" - שאלה או קבוצה של שאלות בכתב לרבות מבחן באמצעות מכשירים.

פרק שני: דרכים למילוי משרה פנויה בתקן של רשות מקומית

מינוי עובד 2. לא יתמנה אדם כעובד במשכורת ברשות מקומית ולא יועבר ממשרה אחרת באותה רשות מקומית אלא למשרה פנויה בתקן. דרכים למילוי משרה בתקן 3. משרה פנויה בתקן של רשות מקומית ניתן למלא באחת מאלה: (1) העברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה רשות מקומית; (2) מכרז פנימי; (3) פנייה לשירות התעסוקה; (4) מכרז פומבי; (5) העסקה לפי חוזה מיוחד.

פרק שלישי: אישור נחיצות מילוי משרה פנויה

אישור נחיצות מילוי משרה 4. התפנתה משרה הנמנית על אחד הסוגים המפורטים בסעיף 5, ניתן למלאה רק לאחר קבלת אישור נחיצות מילוי המשרה מאת השר או מראש מינהל השירות. 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256. 2 ק"ת תשכ"ב, עמ' 2562. **הערות העורך:** הנהל מובא בשלמותו, כפי שהוא מפורסם למרות שטרם עודכנו בו הדרגות בהתאם להסכמי השכר. נוסחי הטפסים המאוזכרים בסעיפים 6, 13, 41, 42, 79, 100 ו-104 מופיע כתוספת לתקנות שר הפנים, ראה הפירסום בקובץ תקנות 3719, תשל"ז, עמ' 1832. **סוגי משרות בהם חלה חובת האישור** 5. (א) חובת אישור נחיצות מילוי משרה חלה על סוגי המשרות סוגי משרות בהם חלה חובת האישור המפורטות להלן: (1) משרה בדרגה י"ג ומעלה של הדירוג האחד; (2) משרה בדרגה 2 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים; (3) משרה בדרגה כלשהי של הדירוגים המקצועיים האחרים, למעט סוגי משרות המנויים בסעיף קטן (ב). (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא תחול חובת אישור נחיצות מילוי משרה על סוגי משרות אלה: (1) משרות של מורים בבתי ספר יסודיים שבבעלות רשות מקומית ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות; (2) משרות של מורים בבתי ספר של חטיבת הביניים או בבתי ספר על-יסודיים שבבעלות הרשות המקומית ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות; בקשה לאישור נחיצות משרה בתקן סייגים להעברת עובד קבוע ממשרה למשרה. (3) משרות של גננת בגני ילדים או בגננים שבבעלות רשות מקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות; **בקשה לאישור נחיצות משרה בתקן** 6. בקשה לאישור נחיצות מילוי משרה פנויה יש להגיש בטופס "א" שבתוספת.

פרק רביעי: העברת עובד קבוע ממשרה למשרה באותה רשות מקומית

סייגים להעברת עובד קבוע ממשרה למשרה 7. העברת עובד קבוע ממשרה למשרה שלא בדרך מכרז מותרת בכפופות לסייגים אלה: (1) דרגתו של העובד המועבר אינה נמוכה מהדרגה הגבוהה ביותר הצמודה למשרה הפנויה; (2) דירוגו של העובד המועבר זהה לדירוג שנקבע בתקן למשרה הפנויה.

פרק חמישי: מכרז פנימי

חובת מכרז פנימי 8. התפנתה משרה ברשות מקומית ולא הועבר אליה עובד קבוע המועסק באותה רשות, יפורסם עליה מכרז פנימי. 9. (א) על

אף האמור בסעיף 8, לא תחול חובת עריכת מכרז פנימי על סוגי משורות אלה: (1) משורות של מורים בבתי ספר יסודיים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות; (2) משורות של מורים בבתי ספר של חטיבת הביניים או בבתי ספר על-תיכוניים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות; **סיוגים למכרז פנימי** (3) משורות של גננות בגני ילדים או בגננים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות; (4) משרה המיועדת לבוגרי אוניברסיטה, במסלול של תכנית צוערים לשלטון המקומי שאישר משרד הפנים, ובלבד שהמנהל הכללי של משרד הפנים או מי מטעמו אישר את המשרה כאמור ובתנאי שהתקבל לעבודה בתוך שלוש שנים מיום קבלת התואר במסלול האמור; (5) משרה של מלווה צמוד לתלמיד ובלבד שמשרד החינוך אישר את תקן המלווה הצמוד לאותו תלמיד; (6) משרה לפי שעות לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים רצופים לצורך ביצוע מיזם זמני, ובתנאי שלא יעסק במשרה זו אדם שבוצעה עמו התקשרות נוספת מכוח סעיף זה בשנת התקציב הנכחית ובלבד שחלפו שישה חודשים לפחות ממועד ההתקשרות האחרונה; (7) משרה של עובד הנעדר ממשרתו לתקופה זמנית, לשם אישור במילוי מקום שלא יעלה על שנה; המנהל הכללי רשאי, מטעמים מיוחדים, להאריך את ההעסקה לתקופות נוספות, אם מצא כי היעדרות העובד נמשכת ובלבד שסך כל התקופות הנוספות יפחת משנה; (8) משרה שהתפנתה באורח קבע, לשם אישור במילוי מקום לתקופה זמנית שלא תעלה על שלושה חודשים; המנהל הכללי רשאי להאריך לתקופה אחת נוספת של שלושה חודשים ובלבד שנכח לדעת כי ננקטו כל הפעולות הדרושות לאישור המשרה כדן, וכי ההארכה דרושה לשם השלמת הליך המכרז; (9) מנהל לשכה לראש רשות מקומית, עוזר לראש רשות מקומית, נהג של ראש רשות מקומית, מנהל לשכה לסגן ראש רשות מקומית בשכר, עוזר של סגן ראש רשות מקומית בשכר, מנהל לשכה או עוזר למנהל הכללי, ובלבד שהמועצה אישרה את העסקתם, לפי תקן כוח האדם המאושר. (ב) אישור המשרות המנויות בתקנת משנה (א)(1) עד (8), ייעשה בהליך בחירה שוויוני, הגון ושקוף ככל האפשר, לפי סוג המשרה. **פרסום מכרז פנימי** 10. מכרז פנימי על סוגי המשרות שחלה עליהם חובת אישור נחיצות מילוי משרה יפורסם רק לאחר קבלת האישור הדרוש, ובטופס "ב" שבתוספת. **אופן הפרסום** 11. (א) המכרז יפורסם על לוח המודעות של הרשות המקומית והעתקים ממנו יישלחו למינהל השירות ולוועד העובדים של אותה רשות. (ב) במכרז פנימי ייקבע פרק זמן להגשת בקשות לתקופה שלא תהיה קצרה משבעה ימים ולא תהיה ארוכה מעשרים ואחד יום. **הרשימות במברכים פנימיים** 12. (א) דרישות ההשכלה ושנות הנסיון במכרזים פנימיים למשרות בדירוג עובדי מינהל ושירותים:

הדרגה	אקדמאי מוסמך	אקדמאי בוגר	תיכנית + 2 שנות לימוד במקצוע שאליו שייכת המשרה	תיכנית
8	מעל 9	מעל 9	מעל 11	מעל 12
7	9	מעל 9	מעל 11	מעל 12
6	7	9	11	12
5	5	7	9	10
4	3	5	7	8

(ב) במשרות שלמילויין דרושה כשירות מיוחדת כגון: תואר מיוחד, השלמת חוק לימודים מסויים או רשיון על פי חוק, לא תתקבל בקשה ממועמד החסר אותה כשירות מיוחד. (ג) האמור בסעיף זה לא יחול על המשרות אשר להן נקבעו דרישות מפורטות במסגרת מסלולי קידום או בהסדרים מיוחדים על פי הסכם קיבוצי. **טופס בקשה** 13. בקשה למשרה פנויה יש להגיש על טופס "ג" שבתוספת. **בחירה בבתב** 14. (א) הרשות המקומית רשאית לחייב את המועמדים למשרה מוכרזת להיבחן בבחינה בכתב לפני הופעתם בפני ועדת בחינה. (ב) היקף הבחינה תקבע הרשות המקומית. **ועדות בחינה** 15. (א) כל רשות מקומית תציע לראש מינהל השירות רשימה של שמות נציגים לוועדות בחינה. (ב) הרשימה תכלול את שמות הנציגים של הרשות המקומית, את שמות הנציגים של ועד העובדים של הרשות המקומית ואת שמות נציגי הציבור. (ג) הרשימה טעונה אישור ועדת מינהל השירות. **הרבב וערת הבחינה למשרות בדרגות נמוכות** 16. (א) פורסם מכרז פנימי למשרה שדרגתה היא 7 ומטה של הדירוג המינהלי או בדרגה מרבית של 37 ומטה של דירוג ההנדסאים או בדרגה מקבילה בדירוג המח"ר (מדעי החברה והרוח) יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן: (1) נציג הרשות המקומית; (2) נציג ועד העובדים של המועצה; (3) נציג הציבור המקומי. (ב) על-אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי ראש מינהל השירות להעביר את סמכותו למנות את חברי ועדת הבחינה, לראש הרשות המקומית. **הרכב ועדת הבחינה** 17. פורסם מכרז פנימי למשרה שדרגתה המרבית היא 8 ומעלה של הדירוג במינהל או בדרגה מרבית של 38 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים או בדרגה מקבילה בדירוגים המקצועיים האחרים יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן, זולת אם נקבע הרכב אחר בפרק זה: (1) נציג מינהל שירות העובדים; (2) נציג ועדת מינהל השירות; (3) נציג הרשות המקומית הנוגעת בדבר; (4) נציג ועד העובדים של הרשות המקומית; (5) נציג הציבור המקומי. **הרכב ועדת הבחינה למשרה של עובד סוציאלי או של מנהל לשכת סעד** 18. (א) פורסם מכרז פנימי למשרה של עובד סוציאלי או של מנהל לשכת סעד,

יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן: (1) נציג מינהל שירות העובדים; (2) נציג ועדת מינהל השירות; (3) נציג הרשות המקומית; (4) נציג משרד העבודה והרווחה; (5) נציג איגוד העובדים הסוציאליים; (6) נציג הציבור המקומי. (ב) הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרות האמורות בסעיף קטן (א). **הרכב ועדת הבחינה למשרת מנהל במפת"ן** 19. פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל או מדריך במפעל תעסוקה למער (להלן - מפת"ן), יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן: (1) נציג מינהל שירות העובדים; (2) נציג ועדת מינהל השירות; (3) נציג הרשות המקומית; (4) נציג משרד העבודה והרווחה; (5) נציג ועד העובדים של הרשות המקומית; (6) נציג הציבור המקומית. **הרכב ועדת הבחינה למשרה של קצין ביקור סדיר** 20. פורסם מכרז פנימי למשרה של קצין ביקור סדיר, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן: (1) נציג מינהל שירות העובדים; (2) נציג ועדת מינהל השירות; (3) נציג הרשות המקומית; (4) נציג משרד החינוך והתרבות; (5) נציג ועד העובדים של אותה הרשות; (6) נציג הציבור המקומי. **הרכב ועדת הבחינה למשרה של פסיכולוג** 21. (א) פורסם מכרז פנימי למשרה של פסיכולוג לבתיספר, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן: (1) נציג מינהל שירות העובדים; (2) נציג ועדת מינהל השירות; (3) נציג הרשות המקומית; (4) נציג משרד החינוך והתרבות; (5) נציג אירגון הפסיכולוגים בישראל; (6) נציג הציבור המקומי. (ב) הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרה האמורה בסעיף קטן (א). **הרכב ועדת הבחינה למנהל בית ספר של חטיבת ביניים** 22. (א) פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל בית ספר של חטיבת ביניים או בית ספר מקיף יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן: (1) נציג המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך והתרבות - א נציג אגף החינוך הדתי אם מדובר במשרה של ניהול בית-ספר שבפיקוח אגף החינוך הדתי, שישמש כיושב ראש הוועדה; (2) נציג מינהל שירות העובדים; (3) נציג ועדת מינהל השירות; (4) נציג הרשות המקומית; (5) נציג הסתדרות המורים; (6) נציג אירגון מורי בתי הספר העל יסודיים; (7) המפקח על בית הספר מטעם משרד החינוך והתרבות. (ב) הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרות האמורות בסעיף קטן (א). **הרכב ועדת הבחינה למנהל בית ספר של חטיבת ביניים** 23. (א) פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל בית ספר על יסודי, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן: (1) נציג מינהל שירות העובדים; (2) נציג ועדת מינהל השירות; (3) נציג הרשות המקומית; (4) נציג משרד החינוך והתרבות; (5) נציג הסתדרות המורים; (6) נציג אירגון מורי בתי הספר העל יסודיים; (7) נציג הציבור המקומי. (ב) הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרה האמורה בסעיף קטן (א). **הרכב ועדת הבחינה לררגה שצמור לה רירוג של מהנרסים** 24. (א) פורסם מכרז פנימי למשרה לה צמודה דרגה כשלה של דירוג המהנדסים, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן: (1) נציג מינהל שירות העובדים; (2) נציג ועדת מינהל השירות; (3) נציג הרשות המקומית; (4) נציג הסתדרות המהנדסים - מהנדס; (5) נציג הציבור המקומי. (ב) הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרה האמורה בסעיף קטן (א). **ועדת הבחינה למשרת מנהל מחלקת התברואה** 25. פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל מחלקת תברואה, או למשרה של תבחואן מוסמך יחיד או למשרה של תבחואן איזורי, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן: (1) נציג מינהל שירות העובדים; (2) נציג ועדת מינהל השירות; (3) נציג הרשות המקומית; (4) נציג משרד הבריאות; (5) נציג ועד העובדים של הרשות המקומית; (6) נציג הציבור המקומי. **ועדת הבחינה למשרה שצמודה לדירוג הרופאים** 26. (א) פורסם מכרז פנימי למשרה לה צמודה דרגה כלשהי של דירוג הרופאים, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן: (1) נציג מינהל שירות העובדים; (2) נציג ועדת מינהל השירות; (3) נציג הרשות המקומית; (4) חפא - נציג המשרד הממשלתי הנוגע בדבר; (5) חפא - נציג ההסתדרות הרפואית; (6) נציג הציבור המקומי. (ב) הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פרסום מכרז פומבי למשרה האמורה בסעיף קטן (א). **ועדת הבחינה של מנהל מדור ספורט** 27. פורסם מכרז פנימי למשרה של מנהל מדור ספורט או למשרה של רכז ספורט, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן: (1) נציג מינהל שירות העובדים; (2) נציג ועדת מינהל השירות; (3) נציג הרשות המקומית; (4) נציג רשות הספורט - משרד החינוך והתרבות; (5) נציג ועד העובדים; (6) נציג הציבור המקומי. **מינוי נציגים** 28. הנציגים, למעט נציג הציבור המקומי, לענין סעיפים 16 עד 27 ימונו בידי ראש מינהל השירות לפי הצעת מינהל השירות לפי הצעת הגופים שאליהם הם משתייכים. נציג הציבור המקומי ימונה בידי ראש מינהל השירות לפי הצעת הרשות המקומית. **אי הזמנת מועמדים** 29. מועמדים למשרה פנויה שעליה הוכרז במכרז פנימי ואשר נתונים האישיים אינם עונים לתנאי המכרז, לא יוזמנו לראיון בפני ועדת הבחינה; הודעה על כך תישלח להם על ידי המועצה. **מועמד יחיד** 30. הוצעה מועמדות יחידה למשרה המוכרזת והנתונים האישיים של המועמד עונים לתנאי המכרז, מותר להעסיקו באותה המשרה, במעמד ארעי, ובתנאי שיועמד בפני ועדת בחינה תוך שישה חדשים מיום קבלתו לעבודה. **ראיון למועמדים** 31. (א) מועמדים למשרה פנויה שעליה הוכרז מכרז פנימי ואשר נתונים האישיים עונים לתנאי המכרז יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה, על ידי המועצה, לפחות שבעה ימים לפני מועד הראיון. (ב) מועמד הראיון יקבע בידי מינהל השירות בתיאום עם הרשות המקומית. **החלטת ועדת הבחינות** 32. (א) החלטות ועדת הבחינה יתקבלו בקולות יושב ראש הוועדה ושניים מחבריה לפחות. (ב) במקרה של מספר קולות שקול בוועדת בחינה, יכריע היושב ראש. **פרוטוקול הישיבה** 33. (א) הוועדה תערוך פרוטוקול אשר ירשם על טופס "ד" שבתוספת, ויחתם בידי חברי ועדת הבחינה הנכחים בעת ההחלטה. (ב) יושב ראש ועדת הבחינה יציין בפרוטוקול את שמו של המועמד או המועמדים הנראים לוועדה ככשרים למשרה המוכרזת לפי סדר עדיפותם, ובלבד שמספרם לא יעלה של שלושה. **מועמד או מועמרים** 34. (א) מצאה ועדת הבחינה מועמד יחיד כשיר, ימונה הוא למשרה הפנויה. (ב) מצאה ועדת הבחינה כמה מועמדים כשירים, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הראשון בסדר העדיפות שקבעה הוועדה; ויתר אחד המועמדים על המשרה או לא נמצא מתאים לה בתקופת הניסיון, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הבא אחריו לפי סדר העדיפות שקבעה הוועדה וכן הלאה, ובלבד שלא עברו שישה חדשים מיום החלטת ועדת הבחינה בענין זה. **הברזה על אי-כשירות המועמרים** 35. ועדת הבחינה רשאית להחליט שאף אחד מהמועמדים אינו מתאים להיבחר למשרה המוכרזת. **הורעות למועמרים** 36. (א) מינהל השירות ישלח למועמדים שהתייצבו לראיון בפני ועדת הבחינה, הודעות בכתב על בחירתם או אי בחירתם. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) למועמדים שהתייצבו לראיון בפני ועדת בחינה שחבריה נתמנו בידי ראש המועצה תשלח המועצה הודעות בכתב על בחירתם או אי בחירתם; העתקים מההודעות יישלחו למינהל השירות. **סוריות הריונים** 37. דיוני ועדת בחינה, מסמכיה ומסקנותיה - הם סודיים, ואין

פרק שישי: פנייה לשירות התעסוקה (בוטל מיום ה-21.8.14)

פרק שביעי: מכרז פומבי

חובה של מכרז פומבי 40. (א) התפנתה משרה שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר ולא אישה באחת מן הדרכים המפורטות בפרקים הרביעי והחמישי, יפורסם לגביה מכרז פומבי. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על משרה שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 7 של הדירוג המינהלי או שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 37 של דירוג המח"ר (מדעי החברה והרוח) (להלן - מח"ר), או דירוג ההנדסאים והטכנאים ועל סוגי המשרות שפטורות ממכרז פנימי לפי סעיף 9(א), ויחולו הוראות סעיף 9(ב). **פרטים במכרז פומבי** 41. מכרז פומבי יפורסם לפי טופס "ה" שבתוספת ויכלול בו הפרטים כלהלן: (1) תואר המשרה; (2) דרגת המשרה; (3) שיעור המשרה; (4) נתונים אישיים הדרושים למילוי המשרה; (5) המועד האחרון להגשת הבקשה. **בקשה להשתתף במכרז** 42. בקשה להשתתפות במכרז למשרה פנויה יש להגיש לפי טופס "ג" שבתוספת. **התקופה להגשת הבקשות** 43. במכרז פומבי ייקבע פרק זמן להגשת בקשות להשתתף במכרז לתקופה שלא תהיה קצרה משבעה ימים ולא תהיה ארוכה מעשרים ואחד יום. **מקום פרסום המכרז** 44. (א) המכרז יפורסם - (1) בלוח המודעות של הרשות המקומית הנוגעת בדבר; (2) בשני עיתונים יומיים לפחות. (ב) הרשות המקומית יכולה לפרסם הודעה על המכרז בכל דרך נוספת שתמצא לנכון. (ג) העתק המכרז יישלח למינהל השירות. **הרישות למשרות בריוג עוברי מינהל ושירותים** 45. (א) דרישות ההשכלה והניסיון במכרזים פומביים למשרות בדיחוג האחיד הן:

הדרגה	אקדמי מוסמך	אקדמי בוגר	תיכנית + 2 שנות לימוד במקצוע שאליו שייכת המשרה	תיכנית
8	מעל 9	מעל 11	-	-
7	9	מעל 11	-	-
6	9	9	-	-
5	5	7	-	-
4	3	5	7	-
3	1	3	5	6
2	-	1	3	4

(ב) הדרישות המפורטות בסעיף קטן (א) לא יחולו על המשרות אשר להן נקבעו דרישות מפורטות במסגרת "מסלולי קידום" או בהסדרים מיוחדים לקבוצות של משרות או למשרות בודדות. **מבחנים למשרות** 46. המבחנים למשרה מוכרזת ישמשו לבדיקת הסגולות, הכישורים, הידיעות והניסיון הדרושים לאדם הממלא את המשרה. **תכנית המבחנים** 47. הרשות המקומית תתאים את תכנית המבחן לדרישות המשרה שעליה פורסם המכרז, לפי הנחיות של ועדת מינהל השירות או של ראש מינהל השירות. **עריכת המבחנים** 48. המבחנים ייערכו בידי גוף מוסמך, בעל ניסיון בעריכת מבחנים, מורכב מצוות בוחנים שתבחר ועדת מינהל השירות. **בחינה בעל-פה** 49. הרשות המקומית רשאית, באישור ראש מינהל השירות ושוב ראש ועדת מינהל השירות, לא לקבוע מבחן לגבי משרה אשר לדעתה אפשר לעמוד על הסגולות הדרושות למילוי באמצעות בחינה בעל-פה בלבד. **אי הזמנת מועמד** 50. לא יוזמן מועמד למבחנים ולבחינות אם הנתונים האישיים שלו אינם עונים על תנאי המכרז; הרשות המקומית תודיע לו זאת בכתב. **בחינות ומבחנים** 51. אדם שהציע את מועמדותו למשרה המוכרזת והנתונים האישיים שלו עונים לתנאי המכרז, ידרש לעמוד במבחנים ובבחינות בהתאם להוראות פרק זה. **הזמנה למבחן** 52. הזמנה למבחן תישלח למועמד על ידי הרשות המקומית הנוגעת בדבר, לפחות שבעה ימים לפני מועד המבחן. **מועד המבחנים** 53. המבחנים ייערכו במועד ובמקום שתקבע הרשות המקומית. **מינוי מפקח על מבחנים** 54. הגוף המוסמך לעריכת מבחנים כאמור בסעיף 48 ימנה מפקח על המבחנים. **זיהוי המועמד** 55. מועמד שהתייצב למבחן חייב להוכיח את זהותו למפקח בהציגו לפניו תעודת זהות. **גיליונות המבחנים** 56. גיליונות המבחנים יהיו מסומנים במספרים; המפקח יקבע מספר לכל נבחן לשם

זיהוי גיליונות המבחנים. **התנהגות בשעת מבחן** 57. (א) נבחן אינו רשאי לשאול שאלה בשעת המבחן, לשוחח עם נבחן או עם אדם אחר, לעיין בספר, במסמך, או ברשימה, או לעזוב את מקומו - אלא ברשות המפקח. (ב) נבחן לא יעתיק שאלה או פרט אחר בגיליון המבחן; בתום המבחן ימסור הנבחן למפקח את גיליון המבחן וכן כל רישום או טיוטה אשר עשה בקשר למבחן; שום חומר בכתב לא יוצא ממקום עריכת המבחן. (ג) נבחן חייב להישמע להוראות המפקח. **הוצאת נבחן מחר המבחנים** 58. נבחן העובר על סעיף 57, רשאי המפקח להוציא ממקום עריכת המבחן.

הורעה לרשות המקומית 59. הוציא המפקח נבחן מחדר המבחנים, יודיע על כך במכתב לראש הרשות המקומית הנוגעת בדבר, והרשות המקומית רשאית לפסול את הנבחן או לחייבו לעמוד במבחן נוסף, הכל כפי שייראה בעיניה לאור הנסיבות. **ועדת בחינה** 60. (א) כל רשות מקומית תציע לראש מינהל השירות רשימה של שמות נציגים לוועדת בחינה. (ב) רשימה זו תכלול את שמות הנציגים של הרשות המקומית, את שמות הנציגים של ועד העובדים של הרשות המקומית, ואת שמות הנציגים של הציבור המקומי. (ג) הרשימה טעונה אישור של ועדת מינהל השירות.

הרכב ועדת בחינה 61. פורסם מכרז פומבי שדרגתה המרבית היא 8 ומעלה של הדירוג המינהלי או בדרגה מרבית של 38 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים או בדרגה מקבילה בדיחוגים המקצועיים האחרים יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן, זולת אם נקבע הרכב אחר בפרק זה: (1) נציג מינהל השירות; (2) נציג ועדת מינהל השירות; (3) נציג הרשות המקומית; (4) נציג הסתדרות העובדים הכללית; (5) נציג הציבור המקומי.

הרכב ועדת בחינה לעובדים סוציאליים 62. פורסם מכרז פומבי למשרה של עובד סוציאלי או של מנהל לשכת סעד, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת של ועדת הבחינה במכרז פנימי. **הרכב ועדת בחינה למנהל במפת"ן** 63. פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל או מדריך במפת"ן, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן: (1) נציג מינהל שירות העובדים; (2) נציג ועדת מינהל השירות; (3) נציג הרשות המקומית; (4) נציג משרד העבודה והרווחה; (5) נציג הסתדרות העובדים הכללית; (6) נציג הציבור המקומי. **הרכב ועדת בחינה לקצין ביקור** 64. פורסם מכרז פומבי למשרה של קצין ביקור סדיר יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן: (1) נציג מינהל שירות העובדים; (2) נציג ועדת מינהל השירות; (3) נציג הרשות המקומית; (4) נציג משרד החינוך והתרבות; (5) נציג הסתדרות העובדים הכללית; (6) נציג הציבור המקומי. **הרכב ועדת בחינה לפסיכולוגים** 65. פורסם מכרז פומבי למשרה של פסיכולוג לבתי ספר, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז פנימי. **הרכב ועדת בחינה למנהל בית ספר של חטיבת ביניים** 66. פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל בית ספר של חטיבת ביניים או בית ספר מקיף, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז הפנימי. **הרכב ועדת בחינה למנהל בייס-על-יסודי** 67. פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל בית ספר על-יסודי, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז פנימי. **הרכב ועדת בחינה למהנדסים** 68. פורסם מכרז פומבי למשרה שלה צמודה דרגה כלשהי של דירוג המהנדסים, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז פנימי. **הרכב ועדת בחינה למנהל מחלקת תברואה** 69. פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל מחלקת תברואה, או למשרה של תברואן מוסמך יחיד או למשרה של תברואן אזורי, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן: (1) נציג מינהל שירות העובדים; (2) נציג ועדת מינהל השירות; (3) נציג הרשות המקומית; (4) נציג משרד הבריאות; (5) נציג הסתדרות העובדים הכללית; (6) נציג הציבור המקומי. **הרכב ועדת בחינה לרופאים** 70. פורסם מכרז פומבי למשרה שלה צמודה דרגה כלשהי של דירוג הרופאים, תורכב ותמונה ועדת בחינה כמתכונת ועדת הבחינה במכרז פנימי. **הרכב ועדת בחינה למנהל מדור ספורט** 71. פורסם מכרז פומבי למשרה של מנהל מדור ספורט או למשרה של רכז ספורט, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן: (1) נציג מינהל השירות; (2) נציג ועדת מינהל השירות; (3) נציג הרשות המקומית; (4) נציג רשות הספורט, משרה החינוך והתרבות; (5) נציג הסתדרות העובדים הכללית; (6) נציג הציבור המקומי. **מינוי נציגים** 72. הנציגים, למעט נציג הציבור, לענין סעיפים 61, 63, 64, 69 ו-71 ימונו בידי ראש מינהל השירות לפי המלצת הגופים שאליהם הם משתייכים; נציג הציבור המקומי יתמנה בידי ראש מינהל השירות לפי הצעת הרשות המקומית. **מועמר יחיר** 73. הוצעה מועמדות יחידה למשרה המוכרזת והנתנים האישיים של המועמד עונים לתנאי המכרז, רשאית הרשות המקומית להעסיקו באותה המשרה, במעמד ארעי, ובתנאי שיעמוד בפני ועדת בחינה תוך שישה חדשים מיום קבלתו לעבודה. **הזמנה לראיון** 74. (א) נתקיימו מבחנים, יוזמן לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שהשיגו במבחנים תוצאות מתאימות. (ב) למועמדים שלא השיגו תוצאות מתאימות, תשלח הרשות המקומית הודעה על כך בכתב. (ג) לא נתקיימו מבחנים יוזמן לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שנתוניהם האישיים עונים על תנאי המכרז. (ד) הזמנה לראיון בפני ועדת בחינה תישלח למועמד בידי הרשות המקומית לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לראיון. **מוער הישיבה** 75. מועד הישיבה של ועדת בחינה ייקבע בידי מינהל השירות בתיאום עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר. **בריקה על ירי ועדת בחינה** 76. ועדת הבחינה תבדוק את התאמתו של המועמד מבחינת אישיותו ותכונותיו למילוי המשרה המוכרזת. **הברעה לגבי מועמרים** 77. (א) ההכרעה על קבלת מועמד למשרה מוכרזת תתקבל על בסיס השכלתו, הכשרתו והתאמתו של מועמד. (ב) עובד הרשות או מועמד אחר לא יופלו מסיבה כלשהי. (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), תינתן בתנאים שווים עדיפות לתושבים המתגוררים בתחומה של הרשות המקומית הנוגעת בדבר. **החלטות ועדת הבחינה** 78. (א) החלטות ועדת בחינה יתקבלו בקולות יושב ראש הוועדה ושניים מחבריה. (ב) במקרה של מספר קולות שקול בוועדת בחינה, יכריע היושב ראש. (ג) ועדת הבחינה רשאית להחליט שאף אחד מהמועמדים אינו כשיר להתמנות למשרה המוכרזת. **פרוטוקול ועדת הבחינה** 79. (א) יושב ראש ועדת הבחינה יציין בפרוטוקול את שמו של המועמד או את שמותיהם של המועמדים הנראים לוועדה ככשירים למשרה המוכרזת לפי סדר עדיפותם, ובלבד שמספרם לא יעלה על שלושה. (ב) הפרוטוקול יערך לפי טופס "ד" שבתוספת ויחתם בידי חברי הוועדה הנכחים בעת ההחלטה. **מינוי המועמדים** 80. (א) מצאה ועדת הבחינה מועמד יחיד כשיר, יתמנה הוא למשרה הפנויה. (ב) מצאה ועדת הבחינה כמה מועמדים כשירים, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הראשון בסדר העדיפות שקבעה הוועדה. (ג) ויתר המועמד הכשיר הראשון על המשרה או לא נמצא מתאים לה בתקופת הניסיון, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הבא אחריו לפי סדר העדיפות שקבעה הוועדה וכן הלאה, ובלבד שלא עברה שנה מיום החלטת ועדת הבחינה בענין זה. (ד) לא נתמנה למשרה מועמד כשיר, מותר להעסיק עובד על פי חוזה מיוחד באותה משרה ובתנאי שיעמד בפני ועדת

בחינה תוך שישה חדשים מיום קבלתו לעבודה. **סודיות דיונים** 81. דיוני ועדת הבחינה, מסמכיה ומסקנותיה יישמרו בסוד ואין להביאם לידיעת אחרים אלא באישור ראש מינהל השירות. **העסקת אדם כארעי** 82. (א) לא מצאה ועדת הבחינה מועמד כשיר למשרה המוכרזת, מותר להעסיק אדם על פי חוזה מיוחד באותה המשרה ובתנאי שיעמד בפני ועדת בחינה תוך שישה חדשים מיום קבלתו לעבודה. (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו במקרים שבהם לא מצאה ועדת בחינה מועמד כשיר למשרה מוכרזת של תברואן מוסמך. **הודעות לנבחנים** 83. מינהל השירות ישלח למועמדים שהתייצבו לראיון בפני ועדת הבחינה, הודעות בכתב על בחירתם או אי בחירתם. **ביטול מינוי משרה פנויה** 84. ראש מינהל השירות רשאי לדרוש ביטול מינוי למשרה פנויה שלא נעשה בהתאם לצו זה. **העסקה על-פי חוזה מיוחד** 85. מותר להעסיק עובד על פי חוזה מיוחד בתנאי שיש לכך כיסוי בתקציב המאושר של הרשות המקומית. **מקרים לאיסור חוזה מיוחד** 86. לא תתקשר רשות מקומית בחוזה מיוחד עם עובד המועסק ברשות המקומית במשרה שלמה אחרת במעמד קבוע, זמני, ארעי, או על פי חוזה מיוחד. **רישיון לפי החוק** 87. אין להעסיק אדם לפי חוזה מיוחד בעבודה שלהתעסקות בה דרוש רישיון על פי דין אלא אם בידו הרישיון הדרוש. **העסקה מעל שלושה חודשים** 88. (א) לא יעסק אדם לפי חוזה מיוחד לתקופה שמעל שלושה חודשים ללא קבלת אישור מראש מינהל השירות או ממי שהסמיך לכך. (ב) בקשה לאישור נחיצות מילוי משרה יש להגיש לפי טופס "ז" שבתוספת. **החלת צו הרשויות המקומיות (שירות העוברים)** 89. (א) הוראות סעיף 22 לצו מינהל השירות בדבר חובת בדיקות רפואיות, יחולו על כל עובד המועסק לפי חוזה מיוחד לתקופה העולה על שישה חודשים, בשינויים המחוייבים. (ב) הועסק עובד לפי חוזה מיוחד לתקופה קצרה משישה חודשים ונתברר שיש צורך להעסיקו לתקופה ארוכה יותר, על הרשות המקומית לשלוח את העובד לבדיקה רפואית מיד. הגעתי

פרק שמיני: העסקה על פי חוזה מיוחד

עובדים המועסקים על-פי חוזה מיוחד 90. (א) עובדים המועסקים על פי חוזה מיוחד הם משני סוגים אלה: (1) עובדים במשרה תקנית; (2) עובדים במשרה שאינה תקנית. (ב) במשך תקופת החוזה לא ישא שירותו של העובד זכות לגימלה מטעם הרשות המקומית. **מועמר בן 55 ומעלה** 91. מועמד שמלאו לו 55 שנה, אך טרם מלאו לו 64 שנה מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים בכל פעם, עד הגיעו לגיל 65. **מועמר בן 64 ומעלה** 92. מועמד שמלאו לו 64 שנה מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם. **עובר שהתקבל לעבודה לפני 28.11.67** 93. עובד שנתקבל לעבודה לפני יום כ"ח בחשוון תשכ"ח (28 בנובמבר 1967) ובעת קבלתו לעבודה מלאו לו 55 שנה ולא נעשה עמו חוזה מיוחד, ובהגיעו לגיל 65 שנה לא קנה לעצמו זכות לגימלאות, ימשיך להיות מועסק במועצה עד 10 שנות שירות המזכות אותו לגימלה. 94. **הארבת שירות עובר שהגיע לגיל 65** (בוטל ביום 25.6.14) **אי כשירות רפואית** 95. אדם שאינו כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה תקנית מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה עד שנה בכל פעם ובלבד שמילא אחר כל שאר הדרישות למינוי קבוע. **תנאי להעסקה על-פי חוזה מיוחד** 96. פורסם מכרז פומבי ונתקיים אחד מאלה, רשאית הרשות המקומית להעסיק אדם באותה משרה על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים: (1) לא הוגשה בקשה למשרה עד היום האחרון שנקבע להגשת הבקשות; (2) הוצעה מועמדות יחידה למשרה והנתונים האישיים של המועמד אינם עונים על דרישות המשרה; (3) לא נמצא במבחנים בכתב, אם נערכו, מועמד שניתן להזמין לראיון בפני ועדת בחינה; (4) אף אחד מהמועמדים שוועדת הבחינה מצאה אותם כשירים למשרה, לא מונה למשרה; (5) ועדת הבחינה לא מצאה מועמד כשיר למשרה. **העסקה בעבודה שאינה צמיתה** 97. אדם המתקבל לעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה, מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם. **העסקה למילוי מקום** 98. אדם המתקבל לעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה לשם מילוי מקום של עובד הנעדר מהעבודה, מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שבדרך כלל לא תאריך יותר משנה אחת. **העסקה שלא במסגרת התנאים הרגילים** 99. אדם שלגביו ראש מינהל השירות קבע על סמך פניית הרשות המקומית כי עבודתו חיונית לאותה הרשות וכי אין אפשרות מעשית להעסיקו במסגרת תנאי העבודה או השכר המקובלים בשירות הרשויות המקומיות מותר להעסיקו על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בכל פעם. **הארכת שירות במשרה לא תקנית** 100. (א) הארכת שירות של עובד המועסק על פי חוזה מיוחד במשרה שאינה תקנית מותרת רק לאחר קבלת אישור מראש מינהל השירות או ממי שהוא הסמיך. (ב) הועסק עובד על פי חוזה מיוחד במשרה שאינה תקנית לתקופה קצרה משנה אחת ובדעת המועצה להאריך את שירותו, עליה להגיש בקשה למינהל השירות לפחות שלושים יום לפני סיום תקפו. (ג) את הבקשה יש להגיש לפי טופס "ז" שבתוספת. (ד) תמה תקופת ההארכה ובדעת המועצה להאריך את שירותו של העובד, עליה להגיש בקשה נוספת בהתאם לאמור בסעיף קטן (ב). **החלת הוראות פרק שביעי** 101. (א) הוראות פרק שביעי יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על העסקת עובד במשרה שאינה תקנית לתקופה העולה על שנה אחת. (ב) הועסק עובד על פי חוזה מיוחד במשרה שאינה תקנית לתקופה קצרה משנה אחת ונתברר שיש צורך להעסיקו לתקופה ארוכה יותר, תפרסם הרשות המקומית מכרז פומבי. **משכורת להעסקה על-פי חוזה מיוחד** 102. משכורתו של עובד המועסק על פי חוזה מיוחד תיקבע בחוזה, והיא משולם לפי אחת מאלה: (1) דרגה ודירוג של אחד מסולמות השכר הנהוגים; (2) תעריף האיגוד המקצועי; (3) משכורת יסוד; (4) משכורת כוללת. **תשלום התוספת** 103. (א) נקבע בחוזה כי משכורת העובד תשולם לפי דרגה בדירוג כלשהו או לפי תעריף מסויים, זכאי העובד לכל התוספות וההטבות הניתנות מזמן לזמן לעובד במעמד דומה שמשפחתו כמשפחת העובד. (ב) נקבע בחוזה כי תשולם לעובד משכורת יסוד בשיעור מסויים אך לא לפי דרגה, תשולם לו על משכורת היסוד תוספת יוקר לפי המקובל וכן קצבות ילדי עובדים לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968, ללא כל תוספת או הטבה אחרת. (ג) נקבע בחוזה כי תשולם לעובד משכורת כוללת, לא תשולם לו כל תוספת או הטבה מחוץ לקצבות ילדי עובדים. **טופס לחוזה מיוחד** 104. חוזה מיוחד יחתם על טופס "ז" שבתוספת. **ביטול חוזה מיוחד** 105. ראש מינהל השירות

רשאי לדרוש ביטול חוזה מיוחד שנעשה בניגוד להוראות פרק זה, ובלבד שלפני שיעשה כן יתן לרשות המקומית ולעובד הזדמנות להשמיע את דברם.

פרק תשיעי: סייגים להעסקה מטעמי קרבה משפחתית

הגדרות 106. בפרק זה - **"עובד"** - לרבות עובד הרשות המקומית במעמד ארעי או על פי חוזה מיוחד; **"קרוב משפחה"** - בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, חתן, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חמתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים. **"ממונה"** - ראש הרשות המקומית, סגניו, חבר המועצה או עובד באותה רשות מקומית הממונים על יחידת מינהלית ברשות המקומית. **סייגים להעסקת עובד 107.** (א) לא יתקבל אדם לעבודה ברשות מקומית ולא יועבר עובד למשרה שעליה ממונה קרוב משפחה שלו. (ב) לא יעסק ולא יתמנה ממונה ביחידה של הרשות המקומית שבה עובד קרוב משפחה שלו ובתנאי שלא תהיה ביניהם כפיפות. **היתר להעסקה 108.** על אף האמור בסעיף 107 רשאית ועדת מינהל השירות, לפי בקשת ראש הרשות המקומית להתיר העסקת עובד אף אם לא מתקיימות הוראות הסעיף האמור. **צווי המועצות המקומיות 109.** צו זה חלק מכל אחד מצוים אלה: (1) צו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950; (2) צו המועצות המקומיות (ג), התשי"ג-1953; (3) צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958. **תחולה 110.** תחילתו של צו זה בתום שלושה חדשים לאחר פרסומו. **השם 111.** לצו זה ייקרא "צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה)", התשל"ז-1977. **העסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות (מתוך חוזר מנכ"ל משרד הפנים 3/2011)** סעיף 174 לפקודת העיריות וסעיפים 106, 107 ו-108 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), מגדירים את המצבים שבהם נדרש אישור ועדת מינהל השירות במועצות המקומיות והאזוריות או ועדת השירות לעיריות למינוי קרוב משפחה לעבודה ברשות המקומית (**הגדרות קרובי המשפחה מופיעים בחקיקה עצמה**). חוזר זה נועד לסייע בהבהרת הוראות החוק והגדרה בחורה של המצבים בהתאם לחוק בהם נדרש אישור הוועדות האמורות לעיל. חוזר זה מוסיף על האמור בחוזרי המנכ"ל 5/2002 "נוהל ועדת מינהל השירות בעיריות" ו-1/2002 "תיקון פקודת העיריות - סייגים להעסקת קרוב משפחה". יובהר כי אין להעסיק עובד קרוב משפחה ברשות המקומית, ללא אישור הוועדות האמורות לעיל אם: 1. ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות, או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב המשפחה שלו ברשות המקומית. לעניין זה, קשרי עבודה יכולים להיות כל אחד מאלה: 1.1 קרוב המשפחה ממלא תפקיד סטטוטורי ברשות המקומית. 1.2 עבודה משותפת לצורך קבלת החלטות, מתן המלצות וקביעת נהלים. 1.3 קרוב המשפחה ממלא תפקיד בלשכה המשפטית, יחידת כ"א ומשאבי אנוש, יחידת הכספים, יחידת הביקורת הפנימית או כל יחידה אחרת אשר יש לה קשר והשפעה על מרבית מהיחידות ברשות המקומית. 1.4 קרוב משפחה המכהן כחבר בוועד העובדים של הרשות המקומית. 1.5 כל קשר אחר אשר לדעת יועמ"ש הרשות המקומית, ולאחר קבלת חוות הדעת של מנכ"ל/מזכיר הרשות המקומית, עלול, מפאת מהותו ונסיבותיו, להשפיע על יחסי העבודה. 2. ההעסקה עלולה להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר ברשות המקומית. 3. מדובר בקרוב משפחה של אחד מנבחרי הציבור ברשות המקומית. בכל מקרה שבו מדובר בהעסקת קרוב משפחה יש לקבל אישור בכתב מהיועץ המשפטי של הרשות המקומית, כי לא מדובר באחד המצבים האמורים לעיל ושניתן להעסיק את העובד ללא אישור ועדת מינהל השירות או ועדת השירות. **מודגש כי בכל מקרה לא יאשר יועמ"ש של הרשות המקומית ולא תאשר הוועדה מינוי של קרוב משפחה לעבודה ברשות המקומית במקרה שבו נכח בוועדת הבחינה קרוב משפחתו של המועמד אף אם לא נכח בחלק שבו רואיין המועמד ו/או בהצבעה.** הוועדות פועלות במהלך השנה ומכנסות בתדירות ממוצעת של אחת לחודש וחצי. **אין להעסיק עובד קרוב משפחה באמור לעיל ער לקבלת אישור הוועדות.** רשות מקומית המעוניינת לפנות לקבלת אישור ועדת מינהל השירות או ועדת השירות נדרשת לצרף לבקשה את המסמכים הבאים: 1. מכתב פנייה חתום בידי ראש הרשות ומנכ"ל/מזכיר הרשות המקומית. 2. נוסח המכרז. 3. פרוטוקול ועדת הבחינה. 4. חוות דעת משפטית. 5. קורות החיים של המועמד בצירוף תעודות המעידות על השכלתו. 6. תרשים ארגוני כללי של הרשות המקומית וקו תרשים של היחידה שבה יעסק העובד, בדגש על היחסים שבין קרוב המשפחה המועסקים ברשות. 7. כשמדובר בקרבת משפחה לנבחר ציבור, יש להבהיר במסמך נוסף את סמכויותיו של נבחר הציבור ברשות המקומית, בין היתר תחומים שהואצלו לו, חברות בוועדות הפועלות ברשות המקומית וכדומה. את המסמכים המפורטים לעיל יש לשלוח למנהל האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות במשרד הפנים. בטרם תשלח הרשות המקומית את הבקשה לאישור ועדת השירות, או בטרם יאשר יועמ"ש הרשות המקומית העסקת קרוב משפחה שלא נכלל בהגדרות האמורות לעיל, יש לשים לב לעקרונות המובאים בפסקה זו ולהתייחס אליהם בטיעונים לאישור בקשתה: הוראות החוק הקובעות איסור על העסקת קרובי משפחה, נועדו למנוע פגיעה בסדרי מינהל תקינים ובעקרונות השוויון בשל העדפתם של קרובי משפחה של בכירי הרשות המקומית (נבחרים או עובדים). בנוסף, נועדו הוראות החוק למנוע מצב של ניגוד עניינים בתפקוד השוטף של הרשות המקומית, כאשר מערכת היחסים שבין העובדים לממונים, הכוללת הן את יחסי העבודה השוטפים, והן את הביקורת על תפקוד העובדים ו/או הנבחרים בעלי הסמכויות, תושפע מקרבת המשפחה, לחיוב או לשלילה. לפיכך, בעת שהוועדה דנה באפשרות לחרוג מהכלל האוסר העסקה בניגוד עניינים, ובבואה לדון באפשרות לאשר העסקה על אף קרבת המשפחה, למי מהממונים ברשות, עליה לבחון הן את אופן קבלת העובד, והאם יש חשש כי המועמד זכה במכרז בגלל קרבת משפחתו למי מנבחרי הציבור או העובדים ברשות המקומית. עליה לבחון את יכולת הרשות להעסיק את העובד למרות קרבת המשפחה, על ידי נטרול החשש לניגוד עניינים בעבודה השוטפת עקב קיומם של גורמי ביקורת מאזנים, שאינם קשורים למערכת המשפחתית. במקרים בהם נוצרה קרבה משפחתית בין שני עובדים המועסקים כבר ברשות המקומית, או בין עובד המועסק כבר ברשות המקומית לנבחר ציבור חדש תשלח הרשות בקשה לאישור העניין בוועדות האמורות לעיל בצירוף כלל המסמכים האמורים לעיל בצירוף הצעה להסדרת העניין שתאושר על ידי יועמ"ש של הרשות המקומית. יש להגיש בקשה זו תוך חודש ימים מעת היווצרות

יחסי הקרבה. למען הסר ספק יובהר כי במקרה שמדובר בעובד המועסק בתפקיד סייעת/צמודה, או מלווה צמודה/תלמיד, אין מניעה להעסיק אף קרוב משפחה במידת הצורך. הסייעת/הצמודה או המלווה הצמודה/נבחרים בהתאם לאישור משרד החינוך, ללא מכרז ובתיאום שבין הרשות המקומית להורי התלמיד. ראש הרשות המקומית והגורמים האמונים בנושא נדרשים להקפיד על קיום הוראות החוק ונהל זה, ובכל מקרה של ספק לפנות לשם קבלת הבהרות והנחיות ככול שיידרש.

2.2 נוהל קבלת עובדים לעיריות

2.2 נוהל קבלת עובדים לעיריות

תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התש"ס-11979 בתוקף סמכותי לפי סעיף 170(ג) לפקודת העיריות, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: **הגדרות** 1. בתקנות אלה - **"ראש העיריה"** - לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן, על פי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975; **"מבחן"** - מבחן בכתב; **"בחינה"** - בחינה בעל-פה בפני ועדת בחינה. **"שירות קבע"** - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) נוסח משולב, התשמ"ה-1985. **"פורש צה"ל"** - מי שהגיע לגיל ארבעים, ושירת שירות קבע בצה"ל תקופה של עשר שנים לפחות, ובתנאי שהגיש את מועמדותו למשרה המוכרזת תוך שנים עשר חודשים מיום שחרורו.

פרק ראשון: מכרז פומבי

חובה וסייגים של מכרז פומבי 2. (א) התפנתה משרה שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר, ולא אוישה בדרך אחרת, יפורסם לגביה מכרז פומבי. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על סוגי המשרות האלה: (1) מורים בבתי ספר יסודיים, בתי ספר של חטיבת הביניים או בבתי ספר על-יסודיים או גננות בגני הילדים שבבעלות העיריה, ובלבד שיש להם הכישורים הדרושים על ידי משרד החינוך והתרבות למילוי אותה משרה; (2) (נמחקה); (3) מנהל לשכה לראש רשות מקומית, עוזר לראש רשות מקומית, נהג של ראש רשות מקומית, מנהל לשכה לסגן ראש רשות מקומית בשכר, עוזר של סגן ראש רשות מקומית בשכר, מנהל לשכה או עוזר למנהל כללי, ובלבד שהמועצה אישרה את העסקתם, לפי תקן כוח האדם המאושר; (4) משרה המיועדת לבוגרי אוניברסיטה, במסלול של תכנית צוערים לשלטון המקומי שאישר משרד הפנים, ובלבד שהמנהל הכללי של משרד הפנים או מי מטעמו אישר את המשרה כאמור ובתנאי שהתקבל לעבודה בתוך שלוש שנים מיום קבלת התואר במסלול האמור; 1. ק"ת 4071, תש"ס (26.12.1979), עמ' 662 (ת"ט ק"ת 4126, תש"ס, עמ' 1644); תיקונים: ק"ת 4114, תש"ס (24.4.1980), עמ' 1417; ק"ת 4142, תש"ס (4.7.1980), עמ' 1996 [תש"ס (מס' 2)]. ק"ת 4218, תשמ"א (31.3.1981), עמ' 777 (תחילת התיקון 30 יום מיום פרסומו). **הערות עורך:** נוסח הטפסים המאוזכרים בסעיפים 3 ו-4, מופיע כתוספת לתקנות שר הפנים, בקובץ תקנות 4071, תש"ס, עמ' 662. (5) משרה של מלווה צמוד לתלמיד ובלבד שמשרד החינוך אישר את תקן המלווה הצמוד לאותו תלמיד; (6) משרה לפי שעות לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים רצופים לצורך ביצוע מ"זם זמני, ובתנאי שלא יועסק במשרה זו אדם שבוצעה עמו התקשרות נוספת מכוח סעיף זה בשנת התקציב הנוכחית ובלבד שחלפו שישה חודשים לפחות ממועד ההתקשרות האחרונה; (7) משרה של עובד הנעדר ממשרתו לתקופה זמנית, לשם אוישה במילוי מקום, שלא יעלה על שנה; המנהל הכללי רשאי, מטעמים מיוחדים, להאריך את ההעסקה לתקופות נוספות אם מצא כי היעדרות העובד נמשכת, ובלבד שסך כל התקופות הנוספות יפחת משנה; (8) משרה שהתפנתה באורח קבע, לשם אוישה במילוי מקום לתקופה זמנית שלא תעלה על שלושה חודשים; המנהל הכללי רשאי להאריך לתקופה נוספת של שלושה חודשים ובלבד שנכח לדעת כי ננקטו כל הפעולות הדרושות לאיוש המשרה כדיון, וכי ההארכה דרושה לשם השלמת הליך המכרז; (9) משרה שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 7 של הדירוג המינהלי או שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 37 של דירוג המח"ר (מדעי החברה והרוח) או דירוג ההנדסאים והטכנאים. (ג) ראש העיריה רשאי לקבוע בדרך כלל או למקרה מסויים הליכי מכרז, מבחנים ובחינות גם למועמד למשרה הפטורה מחובת מכרז על פי תקנת משנה (ב). (ד) אויש המשרות המנויות בתקנת משנה (ב) ו-(4) עד (9) יעשה פרטים במכרז פומבי בהליך שיויוני, הגון ושקוף ככל האפשר, לפי סוג המשרה. **פרטים במכרז פומבי** 3. מכרז פומבי יפורסם לפי טופס א' שבתוספת ויכלול בו הפרטים האלה: (1) תואר המשרה; (2) דרגת המשרה; (3) שיעור חלקיות המשרה, אם המשרה היא משרה חלקית; (4) עיקרי הכישורים הדרושים למילוי המשרה; (5) המען אליו יש להגיש את הבקשה למשרה פנויה; (6) המועד האחרון להגשת הבקשה. **בקשה להשתתף במכרז** 4. בקשה להשתתפות במכרז פומבי למשרה פנויה יש להגיש לפי טופס ב' שבתוספת. **התקופה להגשת הבקשות (תיקון תשמ"א)** 5. במכרז פומבי ייקבע פרק זמן להגשת בקשות להשתתף במכרז לתקופה שלא תהיה קצרה משבעה ימים ולא תהיה ארוכה מארבעים ושנים יום. **פרסום המכרז** 6. (א) המכרז יפורסם - (1) בלוח המודעות של העיריה; (2) בשני עיתונים שאחד מהם לפחות עיתון יומי. (ב) ראש העיריה יכול לפרסם הודעה על המכרז בכל דרך נוספת שימצא לנכון. **דרישות ההשכלה וניסיון למשרה פנויה** 7. דרישות ההשכלה והניסיון למועמדים במכרזים פומביים יהיו ככל האפשר כדרישות ההשכלה והניסיון הנהוגות ברשויות מקומיות או בשירות המדינה למשרות דומות. **בחינות** 8. מי שהציע את מועמדותו למשרה המוכרזת וכישוריו עונים לתנאי המכרז יעמוד בבחינות בהתאם להוראות פרק זה, ואם ראש העיריה ראה צורך בכך גם במבחנים. **מבחנים** 9. ראה ראש העיריה צורך לערוך מבחים, יחולו תקנות 10 עד

21. **מבחינים למשרות** 10. המבחינים למשרה מוכרזת ישמשו לבדיקת הסגולות, הכישורים, הידיעות והניסיון הדרושים לאדם הממלא את המשרה.

תכנית המבחנים 11. ראש העיריה יתאים את תכנית המבחן לדרישות המשרה שעליה פורסם המכרז. **עריכת מבחנים** 12. המבחנים יערכו בידי מי שימנה לכך ראש העיריה. **אי הזמנת מועמד** 13. לא יוזמן מועמד למבחנים ולבחירות אם כישוריו אינם עונים על תנאי המכרז; ראש העיריה יודיע לו זאת בכתב. **הזמנה למבחן** 14. הזמנה למבחן תישלח למועמד על ידי ראש העיריה, לפחות ארבעה-עשר יום לפני מועד המבחן. **מועד המבחנים** 15. המבחנים יערכו במועד ובמקום שיקבע ראש העיריה. **מינוי מפקח על מבחנים** 16. ראש העיריה ימנה מפקח על המבחנים. **זיהוי המועמד** 17. מועמד שהתייצב למבחן חייב להוכיח את זכותו למפקח בהציגו לפניו תעודת זהות. **גיליונות המבחנים** 18. גיליונות המבחנים יהיו מסומנים במספרים; המפקח יקבע מספר לכל נבחן לשם זיהוי גיליונות המבחנים. **התנהגות בשעת מבחן** 19. (א) נבחן אינו רשאי לשאול שאלה בשעת המבחן, לשוחח עם נבחן או עם אדם אחר, לעיין בספר, במסמך, או ברשימה, או לעזוב את מקומו - אלא ברשות המפקח. (ב) נבחן לא יעתיק שאלה או פרט אחר בגיליון המבחן; בתום המבחן ימסור הנבחן למפקח את גיליון המבחן וכן כל רישום או טיוטה אשר עשה בקשר למבחן; שום חומר בכתב לא יוצא ממקום עריכת המבחן. (ג) נבחן חייב להישמע להוראות המפקח. **הוצאת נבחן מחדר המבחנים** 20. נבחן העובר על הוראות תקנה 19, ראשי המפקח להוציאו ממקום עריכת המבחן. **הודעה לרשות המקומית** 21. הוציא המפקח נבחן מחדר המבחנים, יודיע על כך בכתב לראש העיריה, וראש העיריה רשאי לפסול את הנבחן או לחייבו לעמוד במבחן נוסף, הכל כפי שייראה בעיניו לאור הנסיבות. **הנציגים בוועדת בחינה** 22. (א) ראש העיריה יקבע רשימה של שמות הנציגים לוועדת בחינה. (ב) הרשימה תכלול את נציגי העיריה ונציגי הציבור המקומי או נציגי מוסדות אחרים שימונו על ידי ראש העיריה, ותפורסם על לוח המודעות של משרדי העיריה. (ג) ראש העיריה ימנה ועדת בחינה מבין הנציגים המנויים ברשימה. **הרכב ועדת בחינה** 23. (א) הרכב ועדת בחינה לא יהיה זוגי, ולא יפחת משלושה. (ב) יושב ראש ועדת הבחינה יהיה נציג העיריה, ובין שאר חברי הוועדה יהיה לפחות נציג ציבור אחד. **סייגים להשתתפות בהרכב הוועדה (תיקון התש"א)** 24. (א) חבר ועדת בחינה אשר מועמד הוא קרובו, יודיע על כך ליושב ראש הוועדה, ולא ישתתף בוועדת הבחינה הבוחנת את המועמד; בפסקה זו, "קרוב" - בן-זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, או נכדה, לרבות חורג או מאומץ. (ב) בישיבת ועדת הבחינה לא יהיה נוכח אדם פרט לחברי הוועדה, מזכיר הוועדה, מזכיר לניהול פרוטוקול נבחן או נבחנים, אולם ועדת הבחינה רשאית להזמין לישיבותיה בתור בוחן-יועץ, בלי זכות דעה בהחלטה, פסיכולוג או אדם אחר אשר לדעתה הוא מומחה בעבודה שיש לבצע במשרה הנדונה, או שניהם. **הזמנה לראיון** 25. (א) נתקיימו מבחנים, יוזמן לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שהשיגו במבחנים תוצאות מתאימות. (ב) למועמדים שלא השיגו תוצאות מתאימות, ישלח ראש העיריה הודעה על כך בכתב. (ג) לא נתקיימו מבחנים יוזמן לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שכישוריהם עונים על תנאי המכרז. (ד) הזמנה לראיון בפני ועדת בחינה תישלח למועמד בידי ראש העיריה לפחות 14 יום לפני המועד שנקבע לראיון. **מועד הישיבה** 26. מועד ומקום הישיבה של ועדת בחינה ייקבע על ידי ראש העיריה. **הכרעה לגבי מועמדים** 27. (א) ההכרעה על קבלת מועמד למשרה מוכרזת תתקבל על בסיס השכלתו, נסיונו, הכשרתו והתאמתו של מועמד. (ב) נמצאו כמה מועמדים מתאימים למשרה המוכרזת לפי תקנת משנה (א), ראשית הועדה, להתחשב גם בהיותו של המועמד פורש צה"ל. **החלטת ועדת הבחינה** 28. (א) החלטות ועדת בחינה יתקבלו ברוב קולות חברי הוועדה. (ב) ועדת הבחינה רשאית להחליט שאף אחד מהמועמדים אינו כשיר להתמנות למשרה המוכרזת. **פרוטוקול ועדת הבחינה** 29. (א) יושב ראש ועדת הבחינה יציין בפרוטוקול את שמו של המועמד או את שמותיהם של המועמדים הנראים לוועדה ככשירים למשרה המוכרזת לפי סדר עדיפותם, ובלבד שלמשרה אחת מספרם לא יעלה על שלושה. (ב) הפרוטוקול יערך לפי טופס ג' שבתוספת וייחתם בידי חברי הוועדה הנכחים בעת ההחלטה. **מינוי המועמדים** 30. (א) מצאה ועדת הבחינה, מועמד יחיד כשיר, יתמנה הוא למשרה הפנויה. (ב) מצאה ועדת הבחינה כמה מועמדים כשירים, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הראשון בסדר העדיפות שקבעה הוועדה. (ג) ויתר המועמד הכשיר הראשון על המשרה או לא ימצא מתאים לה בתקופת הניסיון, ראשי העיריה למנות למשרה את המועמד הכשיר הבא אחריו לפי סדר העדיפות שקבעה הוועדה וכן הלאה, ובלבד שלא עברה שנה מיום החלטת ועדת הבחינה בעניין זה. (ד) לא נתמנה למשרה מועמד כשיר, מותר להעסיק עובד על פי חוזה מיוחד באותה משרה ובתנאי שיועמד בפני ועדת בחינה תוך שישה חודשים מיום קבלתו לעבודה. **סוריות ריונים** 31. דיון ועדת הבחינה, מסמכיה ומסקנותיה יישמרו בסוד ואין להביאם לידיעת אחרים אלא באישור ראש העיריה. **הורעה לנבחנים** 32. ראש העיריה ישלח למועמדים שהתייצבו לראיון בפני ועדת הבחינה, הודעות בכתב על בחירתם או אי-בחירתם. **מועמד שהוא עובר עיריה** 33. אין בהוראות פרק זה כדי למנוע מעובד העיריה להגיש את מועמדותו למכרז פומבי.

פרק שני: העסקה על פי חוזה מיוחד

תנאים להעסקה על פי חוזה מיוחד 34. פורסם מכרז פומבי ונתקיים אחד מאלה ראשי העיריה להעסיק אדם באותה משרה על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שנה אחת: (1) לא הוגשה בקשה למשרה עד היום האחרון שנקבע להגשת הבקשות. (2) הוצעה מועמדות יחידה למשרה והכישורים של המועמד אינם עונים על דרישות המשרה. (3) לא נמצא במבחנים בכתב, אם נערכו, מועמד שניתן להזמין לראיון בפני ועדת בחינה. (4) ועדת הבחינה לא מצאה מועמד כשיר למשרה. (5) אף אחד מהמועמדים שוועדת הבחינה מצאה אותם כשירים למשרה, לא מונה למשרה משום שיתר עליה. **החלת הוראות הפרק הראשון (תיקון - התש"ם)** 35. (א) העסקת עובד על פי חוזה מיוחד לתקופה העולה על שנה תיעשה על פי הוראות פרק א'. (ב) הועסק עובד על פי חוזה מיוחד לתקופה קצרה משנה ונתברר שיש צורך להעסיקו לתקופה ארוכה יותר, תפורסם הרשות המקומית מכרז פומבי. **תחילה** 36. תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן.

2.3.1 תחילה

2.3.1-1 תקופת שירות זמנית ברירוג המנהלי וברירוג המח"ר (למעט פסיכולוגים) עובד זמני יועסק ברשות מקומית במשך תקופה שלא תעלה על 24 חודשים, בהתאם לתנאים שנמסרו לו בהודעה על העסקה זמנית. לאחר מכן יקבל העובד כתב מינוי של עובד קבוע. **2.3.1-2 היום הקובע להתחלת העבודה** היום הקובע להתחלת העבודה של העובד יהיה היום שיוצא בדיווח של היחידה, שבה יעבוד, על התחלת עבודתו. **2.3.1-3 העסקה ע"ח משרה תקנית ברירוג המנהלי וברירוג המח"ר (למעט פסיכולוגים)** בכל מקרה של העסקה על חשבון משרה תקנית, יועסק העובד ע"ח חוזה עבודה מיוחד לתקופה שלא תעלה על 24 חודשים. **2.3.1-4 חופשת מחלה לעובד זמני** עובדים זמניים (שלא בוטחו בקרנות ביטוח) זכאים לחופשת מחלה בשיעור של יומיים וחצי בחודש (30 יום בשנה) עפ"י תעודה רפואית מרופא מוסמך. **2.3.1-5 חופשה שנתית לעובד זמני** (א) נמשכה עבודתו של עובד זמני למעלה מ-3 חודשים, זכאי העובד לחופשה שנתית במידה יחסית לחודשי עבודתו (אם לא בוטח בקרנות ביטוח). (ב) עובד חלקי, העוסק ברשות המקומית מרבע יום ומעלה, יקבל את חופשתו השנתית יחסית למספר שעות עבודתו (אם אינו מבטח בקרנות ביטוח). **2.3.1-6 פיצויים לעובד זמני** נמשכה עבודתו של עובד זמני 11 חודשים ומעלה זכאי העובד לתשלום פיצויים בעת פטוריו (אם אינו מבטח בקרנות ביטוח). **2.3.1-7 משרה חלקית לעובד זמני** עובד זמני שעבר לעבודת יום מלא, תחושב תקופת עבודתו החלקית לגבי זכויותיו חישוב יחסי. כל עובד שנתקבל לעבודה חלקית, אשר אין בה כדי יום מלא, יהיה זכאי להשלמת משרתו במידה שתתפנה משרה שלמה ובתנאי שיתאים לה.

2.3.2 עבודת חניכים

2.3.2-1 משמעות המונחים חניך, ילד וצעיר בהעסקת חניכים, ילדים וצעירים, יהיו למונחים דלהלן המשמעויות שבחוק החניכות, התשי"ג-1953 וחוק עבודת הנוער, התשי"ג - 1953 כדלקמן: (א) נער - מי שעדיין לא הגיע לגיל 18. (ב) חניך - נער העובד על-מנת לרכוש מקצוע ע"י עבודה מעשית מודרכת וע"י לימוד בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק החניכות, התשי"ג-1953 (להלן - "חוק חניכות"). (ג) ילד - מי שעדיין לא מלאו לו 16 שנה. (ד) צעיר - מי שמלאו לו 16 שנה אך עדיין לא מלאו לו 18 שנה. **2.3.2-2 הגבלות בקבלת ילדים לעבודה** לא יועבר ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה. **2.3.2-3 תחולת חוק החניכות ועבודת הנוער בהעסקת חניכים, ילדים וצעירים, יחול חוק החניכות, התשי"ג-1953. 2.3.2-4 מכסת שעות עבודה של חניך וצעיר** חניך וצעיר לא יועסקו יותר משמונה שעות ביום ולא יותר משבע שעות ביום שלפני יום מנוחה שבועי. מספר שעות העבודה של חניך וצעיר לא יעלה על 40 שעות בשבוע. **2.3.2-5 מכסת חופשה של חניך וצעיר** חניך וצעיר זכאים למכסת חופשה בת 16 ימי עבודה לשנה. **2.3.2-6 משכורת של חניך וצעיר** חניכים וצעירים מקבלים את משכורתם לפי דירוגיהם המיוחדים, ללא התחשבות בדרגה הצמודה במשרה שבתקן. **2.3.2-7 הענקת זכויות של עובדים מבוגרים לחניך וצעיר** חניך וצעיר יהנו מכל יתר הזכויות המוקנות לעובדים המבוגרים ברשות המקומית. **2.3.2-8 חובת השלמת השכלה יסודית חניך, או צעיר, שנתקבל לעבודה לפני שהשלים את השכלתו היסודית, חייב להשלימה בביקור באופן סדיר בבית-ספר ערב, אחרת לא ניתן יהיה להעסיקו. 2.3.2-9 פטורי חניך או צעיר בעקבות סירובו להשלים השכלה** (א) חניך או צעיר אשר לא השלים את השכלתו היסודית ואינו מבקר באופן סדיר בבית ספר ערב - יפוט מהעבודה. (ב) חניך המסרב לגשת לבחינה שאליה הוא חייב לגשת, מותר לפטר מהעבודה. (ג) חניך שגמר את תקופת החניכות ועד שנה אחת ברציפות ומעלה, יקבל פיצוי פטורים. **2.3.2-10 לימורי מקצוע** על הרשות לאפשר לחניך ללמוד מקצוע בתוך העבודה וק להשתתף בשיעורי ערב. לשם כך עליה לשחרר אותו מן העבודה שעה אחת לפני גמר העבודה בימים שעובדים בהם אחר"צ.

2.3.3 העסקת גימלאים

2.3.3-1 היתר להעסקת גימלאים רשות מקומית רשאית לקבל לשירות עובד שפרש לגימלאות והזכאי לקיצבת פרישה עפ"י בקשת מנהל היחידה שבה עבד העובד, ו/או בקשת העובד אחרי שנבדקה חיוניות העסקתו. **2.3.3-2 הסכם העסקת גימלאים** (א) עובד ברשות המקומית אשר פרש לגימלאות לאחר שנפסקו לגביו יחסי עובד-מעביד עם הרשות המקומית והוא מועסק ברשות המקומית, לא יחולו עליו תנאי העסקת העובדים שעל פי "חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות", למעט זכויות ותנאים מפורשים שיפורטו להלן והתנאים המחייבים על-פי החוק. (ב) הוראות אלו יחולו על העסקת גימלאים אשר פרשו מהעבודה ברשות המקומית, בהיותם בגיל 60 ומעלה. (ג) ניתן יחסי עובד-מעביד מחייבים הפסקה של ההעסקה, לפחות של שישה חודשים (תיקון סעיף 2(9) בחוק פיצוי פטורים). **2.3.3-3 צורת העסקה** הגימלאי יועסק בחוזה מיוחד או לפי תשלום יומי כפי שייקבע מראש, נסח החוזה בסעיף 2.3.3-10. **2.3.3-4 מעמד** העסקת הגימלאי לכל תקופה שהיא לא תקנה לגימלאי זכויות לקביעות והוא ייראה כעובד חדש לכל דבר. **2.3.3-5 חופשת מחלה וזכויות אחרות** זכויות הגימלאי לימי מחלה וחופשה, תובטחנה עבור עבודתו כגימלאי ברשות המקומית. מכסת החופשה תקבע בהתאם לנאמר ב"חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות", ותחל מיום העסקת העובד הגימלאי. לא יקבל הגימלאי פיצוי עבור ימי המחלה שצבר עד לפרישתו. 23 יעמדו לזכותו גם ימי המחלה הבלתי מנוצלים שצבר בעבר. **דרגה - דרגת הגימלאי בעת**

העסקה תקבע לפי רמת התפקיד ונתוניו האישיים. בעת חישוב שכרו ילקח בחשבון הוותק שצבר עד לפרישתו. תוספת שכר - תשלומים נוספים, תוספות והחזר הוצאות ישולמו לגימלאי כפי שנהוג לשלם לעובדים אחרים בתפקיד זהה, בכפופות להיקף המשרה בה יעסק. הפסקת עבודה - הפסקת עבודה לאחר העסקת לכל תקופה שהיא לא תחייב מז"מ עם ועד העובדים לגבי פיטוריו. הפיטורים יבוצעו לאחר הודעה מוקדמת של חודש מראש, גם במידה והותנה בתחילת העסקה על מועד סיום מאוחר יותר. פיצויי פיטורין - עם פיטורי הגימלאי או סיום החוזה, ישולמו לו פיצויי פיטורים במידה ויהיה זכאי להם בהתאם לחוק. 10-2.3.3 חוזה מיוחד להעסקת גימלאים

2.3.3-10

חוזה מיוחד להעסקת עובד גימלאי

שנערך ונחתם ב- _____ **ביום** _____ **לחודש** _____ **שנת** _____
ב ין _____ **(להלן "הרשות המקומית")**
מציא אחד _____ **ת.ז.** _____
מרח' _____ **"העובד"**
(להלן: _____ **)מצד שני** _____

והואיל _____
 והעובד פרש מעבודתו ברשות המקומית עפ"י חיקוק ו/או הסכם קיבוצי ו/או חוזה עבודה או כל התקשרות אחרת, מבחינת יחסי עובד ומעביד, ופרישת העובד היא סופית לכל ענין, ונותקו ביניהם יחסי עובד ומעביד לחלוטין ואין ביניהם כל תביעה ו/או טענה לגבי הניתוק הנ"ל;

והואיל _____
 ושני הצדדים מסכימים ומצהירים שבכל מקרה תנאי העסקתו והתמורה שתשולם לעובד בתקופת העסקתו או זמן העסקתו של העובד לפי חוזה מיוחד זה, תחשב כהעסקתו בעבודה לא צמיחה ברשות המקומית, וכי אין בעבודתו של העובד עבור הרשות המקומית די ליצור ביניהם יחסי עובד ומעביד, ו/או לחדש ביניהם יחסי העובד והמעביד שנותרו, ו/או לזכות את העובד באיזה זכות המגיעה לעובד בגין יצירת יחסי עובד ומעביד;

לכן הסכימו הצדדים כדלקמן:

- המבוא לחוזה מיוחד זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו ויש לקראם כאחד.
- העובד יועסק ברשות המקומית בתפקיד של _____ בשעות העסוקה של _____ ובכל תפקיד אחר, הכל לפי שיטל עליו בתקופת שירותו, לפי צרכיה של הרשות, ובכפוף להתאמתו של העובד לתפקיד.
- לעובד תינתן התמורה הבאה:

 השכר כולל: _____
- תקופת חוזה מיוחד זה היא ל- _____ מ- _____ ועד _____ והיא ניתנת להארכה בהתאם לסעיף 7 להלן.
- העובד מתחייב למלא את כל ההוראות שתתנה לו על ידי ראש הרשות המקומית בקשר לעבודתו, כפי שתיתנה לו על ידי ראש הרשות או מי שהוסמך לכך על ידו.
 א. על האמור בסעיף 4 לעיל, רשאית הרשות המקומית להפסיק את שירותו של העובד בכל עת, על ידי מתן הודעה מוקדמת, כמפורט להלן, או על ידי הפסקת תשלום השכר שנקבע לעיל, במלואו או בחלקו, יחסית לתקופות ולשערים בהתאם:
 1. מחושי עד 3 חודשים של עבודה - 3 ימים מראש,
 2. עד 6 חודשים של עבודה - שבוע מראש.
 3. עד 12 חודשים של עבודה - שבועיים מראש.
- העובד יהיה רשאי להפסיק את עבודתו אצל הרשות המקומית עפ"י רצונו הוא, בתנאי מתן הודעה מראש לרשות המקומית, במעדים כמפורט בסעיף קטן א' לעיל.
- מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א' לעיל רשאית הרשות המקומית להפסיק את שירותו של העובד בכל אתר ולא הודעה מוקדמת או תשלום בכל מקרה אם לדעת הרשות המקומית העובד עבר על סדרי משמעת, התנהג שלא כשורה או הוניח את תפקידו או כשהוא מתבקש לעמוד בבדיקה רפואית, ונמצא בלתי שכייר מבחינה רפואית לשרת בתפקיד הנזכר בסעיף 2 דלעיל.

7. בתום תקופת חוזה מיוחד זה הנזכרת בסעיף 4 לעיל, יבוטל תוקפו באופן אוטומטי, אלא אם כן הודיעה הרשות המקומית לעובד בכתב, חודש אחד לפני תום התקופה על רצונה לחדש את החוזה לתקופה נוספת.

8. הוסכם בין הצדדים במפורש כי העובד יהיה זכאי: _____

9. הצדדים מצהירים ומסכימים כי העובד לא יהיה זכאי לאיוו זכות ו/או טובת הנאה, ו/או תשלומים מכל סוג שהוא, מאת הרשות המקומית בגין עבודתו אצלה, בתקופת חלות חוזה זה, וכי תהיינה לו איזה טענות ולא יזכה באיזה זכות כלפי הרשות בגין ביטולו של חוזה זה בהתאם להוראות החוזה.

10. הצדדים מצהירים ומסכימים כי איזה ויתור על זכות מזכויות הרשות המקומית המפורטים בחוזה זה, לא יחשבו כויתור מצידה אלא אם נעשה בכתב ע"י הרשות.

11. כל שינוי בתנאי חוזה זה יעשה בהסכמת שני הצדדים ולאחר שהסכמת הרשות המקומית תנתן בכתב, וכל כתב כנייל יחשב כמוסכם על שני הצדדים 72 שעות לאחר משלוחו בדואר רשום או במסירתו ביד עם אישור קבלתו.

12. העובד מצהיר כי הבין תוכן התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ותוצאותיהם לענין זכויותיו וחובותיו כלפי הרשות המקומית.

ולראויה באו הצדים על החתום:

_____	_____
העובד	הרשות המקומית
_____	_____
מרכז הסתדרות הפקידים	מרכז השלטון המקומי

2.3.4 מועד כניסה לתפקיד של עובד שנבחר למשרה במכרז פנימי

1. משנבחר עובד למשרה יש לו הזכות להיכנס לתפקידו ללא שהות. עיכוב כניסתו של עובד לתפקיד חדש מהווה פגיעה בזכויותיו. 2. נבחר עובד במכרז פנימי, יקבע תאריך כניסתו למשרה אליה נבחר למועד סביר סמוך ככל האפשר למועד בחירתו. האחראי יודיע לעובד על התאריך שנקבע והעובד יהיה חייב להיכנס למשרתו באותו תאריך. 3. לא נכנס העובד בתאריך האמור יראו זאת כאילו ויתר על המשרה. 4. לא איפשר הממונה על העובד את העברתו למשרה החדשה תוך 30 יום מהתאריך שנקבע יתייעץ האחראי הממונה על העובד עם הממונה המיועד על העובד במשרתו החדשה, ויקבע את המועד להעברתו עפ"י צרכי העבודה. 5. האחראי אינו רשאי לעכב העברת עובד למשרתו החדשה עקב צרכי העבודה לתקופה העולה על שלושה חודשים. 6. יהיו סיבות מיוחדות לעיכוב לפרק זמן העולה על תקופה זו, יש לקבל לכך אישור בכתב מאת הממונה או האחראי לנושא כח- אדם.

2.4 סוגי שירות

2.4.1 תקופת ניסיון

2.4.1-1 עובד בתקופת ניסיון

כל עובד בהכנסו לעבודה נחשב כעובד בניסיון פרט אם הוסכם והותנה מראש שנתקבל לעבודה כקבוע. לגבי עובדים שהוזמנו לעבודה קבועה תהיה תקופת הניסיון עד 24 חודשים בדירוג מנהל, מח"ר, לבורנטים, עו"סים וחינוך ומוער ו-12 חודשים בשאר הדירוגים.

2.4.1-2 מינוי קבע לעובד שסיים בהצלחה תקופת הניסיון

עבר עובד בהצלחה את תקופת הניסיון הנ"ל יוצא לעובד כתב מינוי קבע למשרה החדשה, בתוקף למפרע מהיום בו התחיל לשרת במשרה למעשה.

2.4.1-3 העלאה בדרגה עם מינוי קבע

קבועה ועדת הקבלה שלעובד תוענק גם דרגה ממועד מינויו, תיכלל בכתב המינוי גם ההעלאה בדרגה, בתוקף למפרע ממועד מינוי הקבע.

2.4.1-4 מינוי זמני לעובד שנבחר במכרז חיצוני

נבחר מועמד למשרה במכרז חיצוני, מקרב עובדי הרשות המקומית או מחוצה לה, יוצא למועמד כתב מינוי זמני למשרה אליה נבחר.

2.4.1-5 פיטורי עובד חרש שלא עבר בהצלחה תקופת הניסיון

לא עבר עובד את תקופת הניסיון בהצלחה, הוא יפוטר מיד לאחר הודעה מוקדמת. פיטורי עובד חדש בתקופת הניסיון תקפים אם נמסרה לעובד הודעת פיטורים בתוך תקופת הניסיון; חלפה שנה והעובד הזמני לא פוטר, הרי הוא במעמד של עובד קבוע. עובד זמני שלא עבר בהצלחה את תקופת הניסיון, רצוי לפטרו בטרם חלף פרק זמן המוגדר כתקופת ניסיון כאמור בפרק 2.4.1-1 מקבלתו לעבודה.

2.4.1-6 הודעה מוקדמת לפיטורי עובדים בניסיון

עובד שלא עמד בניסיון, תופסק עבודתו לאחר הודעה מוקדמת של 3 ימים לעובד שעבד מחודש עד 3 חודשים; של שבוע לעובד שעבד עד 6 חודשים; של שבועים לעובד שעבד עד 12 חודשים.

2.4.1-7 תקופת ניסיון לעובד שנתקבל מחדש

עובד קבוע שפוטר לרגל צמצום או ראורגניזציה, ונתקבל חזרה לשירות בטרם חלפה שנה מיום הפסקת העבודה, ותפקידו החדש זהה לתפקידו בו היה מועסק לפני פיטוריו, אך במחלקה אחרת, תהיה תקופת הניסיון שלו 3 חודשים. נתקבל באותה מחלקה שבה עבד לפני פיטוריו ובאותו תפקיד, לא יהיו מינוי כפוף לכל תקופת ניסיון. בכל יתר המקרים תחולנה על העובד המוחזר הוראות סעיף 2.4.1-1.

2.4.1-8 קרנות ביטוח בתקופת ניסיון

ראה פרק 7.5

2.4.2 קביעות

2.4.2-1 העברה לקביעות של עובד זמני המועסק במשרה תקנית עובר לקביעות במקרים הבאים: (א) עובד

ברשות המקומית לא יותר מאשר 24 חודש, או (ב) זכה במכרז, עבר בהצלחה תקופת הניסיון ועמד בבדיקות הרפואיות הנדרשות, או (ג) מונה לתפקידו במשרה הפטורה מפרסום מכרז והשלים תקופת ניסיון כפי שנקבעה לו כאילו נתקבל ע"י מכרז חיצוני, להוציא מורים וגננות שלגביהם יחולו הכללים הנקבעים בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם, ולהוציא עובדי לשכת ראש הרשות המקומית וסגניו, ולהוציא מזכירת נבחר העוברת לקביעות לאחר שעבדה ארבע וחצי שנים, ומזה לפחות שישה חודשים בקדנציה שניה של מועצת הרשות המקומית.

2.4.2-2 התנאים המוקדמים להעברה לקביעות העברה של עובד מותנית במילוי התנאים הבאים: (א) קיימת חוות דעת חיובית על

שירותו. הערכת עבודת העובד תעשה בשנת הניסיון, אחת לשלושה חודשים. (ב) קיימת תוצאה חיובית של בדיקה רפואית. (ג) בעל אזרחות ישראלית. (ד) משתייך לאירגון עובדים מוכר, ואם לא משתייך - משלם מס אירגון, והינו חבר קופת חולים מוכרת.

2.4.2-3 תוקף ההעברה לקביעות

ההעברה לקביעות תקבל תוקף בדיעבד מתום שנה לעבודת העובד גם אם חלו עיכובים בביצוע תהליך ההעברה לקביעות.

2.4.2-4 זכויות סוציאליות של המועבר לקביעות

עובד זמני המועבר לקביעות יקבל את הזכויות הסוציאליות מתחילת עבודתו ברשות המקומית, בכפוף לנוהלים הנוגעים לכל נושא.

2.4.2-5 סיום שירות של עובד הוחלט לא להעביר עובד זמני לקביעות, יסיים העובד את שירותו למועד שנקבע בהודעה על העסקה זמנית/חוזת

העבודה. זאת לאחר הודעה מוקדמת של: 3 ימים מראש לעובד שעבד מחודש עד 3 חודשים; שבוע מראש לעובד שעבד מחודש עד 6 חודשים; שבועיים מראש לעובד שעבד מחודש עד 12 חודשים.

2.4.2-6 קביעות בתום תקופת ניסיון עובד שזכה במכרז ועבר בהצלחה תקופת ניסיון, כפי שנקבע ע"י ועדת הקבלה, ייחשב כעובד קבוע בתום

תקופת הניסיון.

2.4.2-7 קביעות בתום תקופת ניסיון במשרה הפטורה מפרסום מכרז

עובד שמונה לתפקיד במשרה הפטורה מפרסום מכרז ועבר בהצלחה את תקופת הניסיון, המשך העסקתו יהיה כמפורט בתנאי העסקתו, להוציא מורים וגננות שלגביהם יחולו הכללים הנקבעים בהסכמים הקיבוציים, ועובדי לשכת ראש הרשות המקומית וסגניו.

2.4.2-8 הורעה על קביעות (א) עובד שהועבר לקביעות יקבל הודעה על הקביעות. בזכויותיו של עובד קבוע נכללת גם תקופת הניסיון. (ב) עובד שהתקבל לעבודה עפ"י מכרז, יקבל את ההודעה על הקביעות לאחר שעבר בהצלחה את תקופת הניסיון.

בהתאם להסכם הקיבוצי מיום ה- 14/7/16 1. עובדים בתפקידים הפטורים ממכרז לפי תקנה 2(ב)(3) בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) ותקנה 9(א)(9) בצו המועצות המקומיות (נהל קבלת עובדים) המועסקים בדירוג דרגה יהיו זכאים לקביעות לאחר 10 שנות עבודה רצופות. 2. עובד אשר מועסק / יועסק ברשות המקומית במשרה שמעצם טבעה היא לפי פרויקט אשר לפחות 50% ממומן ממקור חיצוני (שאינו מתקציב העירייה או גופי הסמך שלה) ואשר יו"ר הסתדרות המעו"ף וראש מינהל שכר והסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי הסכימו כי הוראה זו תחול עליהם, יהיו זכאים לקביעות לאחר 5 שנות עבודה. הפרויקטים עליהם הוסכם הם: 1. עיר ללא אלימות, מצילה; 2. פרויקטים הממומנים ב- 50% לפחות על ידי קרן סקטא רש"י ו/או קרן רשי; 3. תוכנית שמידט;

2.4.3 מילוי מקום

2.4.3-1 מינוי ממלא מקום בפועל מינוי בפועל לעובד לשם מילוי התפקידים של נושא משרה אחרת הוא בסמכות הממונה על ענייני עובדים ברשות המקומית והמינוי יינתן בכתב וזאת אם נושא המשרה נעדר ממשרתו, בין אם בתקופת היעדרו הוא מקבל משכורת ובין אם לאו (כגון: העדרות מפאת מחלה, יציאה להשתלמות, חופשה ללא תשלום, חופשת לידה, מינוי בפועל במשרה אחרת וכיו"ב). **2.4.3-2 מילוי מקום עד 14 ימים** העסקת עובד למילוי מקום עד לתקופה של 14 ימים אחת לשלושה חודשים במשרות עליהן ניתן אישור מראש מהממונה על ענייני העובדים ברשות המקומית, היא בסמכות מנהל היחידה בה מועסק העובד. **2.4.3-3 תוקף המינוי בפועל** מינוי בפועל יהא בר תוקף עד שנה אחת מיום אישור המינוי; ניתן להאריך תוקף המינוי בפועל לשנה נוספת. **2.4.3-4 תוספת תפקיד "ממלא מקום"** א. אם יוטל על עובד לשמש באופן זמני "ממלא מקום" של בעל משרה גבוהה יותר (בהעדרו של בעל המשרה מחמת מחלה, חופשה ממושכת, חופשת השתלמות ממושכת, או שלא נמצא עובד מתאים למשרה הגבוהה יותר וכיו"ב) יקבל "ממלא המקום", לאחר שלושה חדשי עבודתו הראשונים ובמשך שנה אחת, "תוספת תפקיד". שיעור תוספת התפקיד יהיה מחצית ההפרש שבין שכרו המשולב של המחליף והתנאים הנלווים לתפקידו, ללא תוספת ותק וללא תוספות אישיות הנובעות מהשכלתו ומצבו המשפחתי, ובין שכרו המשולב של המחליף והתנאים הנלווים לתפקידו ללא תוספת ותק וללא תוספות אישיות הנובעות מהשכלתו ומצבו המשפחתי בעת החילופין, ובתוספת מלאה של הותק האישי והתוספות האישיות הנובעות מהשכלתו וממצבו המשפחתי של המחליף. "מילוי מקום" הינו רכיב "עבודה נוספת". אם ימשיך העובד לשמש במשרה הגבוהה יותר, למעלה משנה אחת, יקבל את מלוא ההפרש שבין משכורתו לבין המשכורת המשתלמת לבעל המשרה הגבוהה יותר. אם תימשך העבודה של ממלא המקום למעלה משנתיים, תדון הרשות יחד עם ועד העובדים והמרכז, בענין מעמדו ודרגתו של העובד. **דרגה צמודה לתפקיד** ב. במקרה והעובד יועבר באופן קבוע מתפקידו לתפקיד גבוה יותר, תינתן לו הדרגה הצמודה לתפקיד הגבוה יותר.

2.5 בדיקות רפואיות

2.5 בדיקות רפואיות לעובדי הרשויות המקומיות

החל מיום 1.9.05 יופעל נהל חדש של הפניית עובדים לבדיקות רפואיות. הנהל יחול על כל הרשויות המקומיות, למעט 3 הערים הגדולות. הנהל נקבע בשיתוף משרד הפנים ונציבות שירות המדינה במטרה לייעל וליצור אחידות בכל נושא הבדיקות הרפואיות ברשויות המקומיות. להלן השירותים שהועדו הרפואיות של משרד הבריאות במחוזות יספקו במסגרת זו: 1. הגדלת אחוזי הפרישה מטעמים רפואיים. 2. בדיקת ערעורים של מועמדים שלא התקבלו לעבודה ברשות מטעמי בריאות. 3. בדיקות רפואיות במקרים הבאים: * במקרה בו העובד חולה ברציפות מעל חודשיים: ראש הרשות המקומית או מי שהוסמך לכך מטעמו, יהיה רשאי לפנות לוועדה רפואית אם נעדר עובד לרגל מחלה רצופה מעל חודשיים ועד 6 חודשים ברציפות, ויהיה חייב לפנות לוועדה אם נעדר העובד 6 חודשים רצופים. * במקרה בו העובד מציג המלצות למגבלות בעבודה. * במקרה בו העובד חושב כי אינו כשיר לעבודה. * במקרה בו המעסיק חושב כי העובד אינו כשיר לעבודה. 4. קצבת שארים - במקרים של שארים בגירים שאינם עומדים ברשות עצמם מטעמי בריאות. 5. מחלת בן זוג - במקרים של התפטרות בגין מחלת בן זוג. 6. בדיקת אישורי מחלה מחו"ל.

לתשומת לבכם, באשר לסעיף 1 בלבד: "הגדלת אחוזי הפרישה מטעמים רפואיים" יכול לגשת עובד לוועדה רפואית רק אם עבר "ועדה מסננת". עפ"י החלטת משרד הפנים, במועצות אזוריות ומועצות מקומיות "הוועדה המסננת" תהיה ועדה מרכזית ארצית שליד משרד הפנים. בנוגע לעיריות, כל עירייה תקים "ועדה מסננת" משל עצמה שתורכב מבעלי התפקידים הבאים: א. מנהל כ"א או מנכ"ל הרשות ב. גזבר ג. יועץ משפטי

ועדות אלו בודקות תנאים מצטברים שעל העובד לעמוד בהם בטרם יגיש בקשה לוועדה הרפואית לצורך הגדלת אחוזי הפרישה. התנאים

המצטברים מופיעים בהמשך. לגבי כל בקשה, הועדה תמלא את "טופס בדיקת ועדת סינון ברשות המקומית" - מצורף בנספח י"א לנהל. רק לאחר שהועדה קבעה כי העובד עומד בכל התנאים, יוכל העובד להגיש בקשה לוועדה הרפואית המחוזית אשר תקבע את גובה ההגדלה. רשימת הועדות הרפואיות במחוזות בנספח י"ב בחומר בהמשך.

בפניה לוועדות הרפואיות במחוזות יש לציין את הפרטים הבאים:

• פרטים של העובד • שנת לידה • תאריך קבלה לעבודה • כתובת העובד + טלפון • כתובת המעסיק + טלפון • תוצאות בדיקות רפואיות של העובד בכניסתו לעבודה • תפקידו התקני של העובד ותיאור תפקידו • ביוזמת מי הפניה (העובד/המעסיק) • **מטרת הפניה (כושר עבודה/ אחוזי נכות לצורכי גמלאות)** • המסלול הפנסיוני של העובד • ראו נספח ב' לנהל.

תשומת לבכם כי הנהל כולו חל אך ורק על העובדים בפנסיה תקציבית ופניה לוועדה רפואית יכולה להיעשות בשני מסלולים, כדלקמן: האחד - לצורך קביעת אחוזי נכות לצורכי הגדלת שירות, וזאת לאחר ועדה מסננת שעבר העובד וקיבל אישור לפנות לוועדה. השני - קביעת אי כושר עבודה. מי שיימצא לא כשיר לעבודה יקבע, באותו המעמד, אחוזי נכות לצרכי גמלאות. למעט בקשה להגדלת אחוזי נכות לצורך גמלאות (הגדלת שירות), על כל שאר הבקשות להיות מופנות לצורך קביעת כושר/אי כושר לעבודה ולצורך הצדקת היעדרות מפאת מחלה. בהתאם להודעת לשכת הבריאות בנציבות שירות המדינה, על ועדה רפואית להתכנס בתוד חודשיים מיום בקשת זימון הועדה. למקרים דחופים בלבד, או במקרים בהם נקבעה ועדה למועד מאוחר יותר, ניתן לפנות לד"ר אסתר צוקרמן טל: 03-5351619 ו/או לגבי חגית מגן טל: 03-6844218.

נוהל לביצוע הגדלת אחוזי פרישה בגין טעמים רפואיים

הגדלת שירותו של עובד בגין מצב בריאותו שלו ו/או של בת זוגתו תובא לדיון אם מתקיימים **במצטבר**. שלושת התנאים כמפורט בסעיפים 1, 2 ו-3 להלן:

1. בעת פרישת העובד, העובד ו/או בת זוגתו סובל/סובלים ממצב בריאות לקוי, ליקוי שהתגלה לראשונה (או שנתגלה לראשונה החמרה משמעותית במצב בריאות קיים) במשך השנה שקדמה למועד פרישתו של העובד לגמלאות, אך לא פחות מ-6 חודשים ממועד הפרישה. 2. בקשה להגדלת שירותו של עובד בגין מצב בריאות ליקוי תידון באם בתקופת הליקוי - בהשוואה לשנה שקדמה לגילוי הליקוי - עומד העובד לפחות באחד משני התנאים הבאים (מסומנים אי או בי):

א. בתקופת הליקוי נפגע כושר השתכרותו של העובד כך שמתקיים לפחות אחד משלושת התנאים הבאים (מסומנים א1, א2, א3): 1. בתקופת הליקוי פחת ממוצע שכר עבודתו החודשי (ברוטו) של העובד (כולל שעות נוספות, כונוניות, שכר עידוד וכדומה) ב-1/3 לפחות. 2. העובד נעדר מעבודתו, בשל מחלה הקשורה בליקוי, ב-1/3 לפחות מתקופת הליקוי. 3. בתקופת הליקוי הופחת שיעור משרתו של העובד, בשל הליקוי, ב-1/3 משרה לפחות.

* באם המבקש הוא בן/בת הזוג של העובד, תידון בקשתו באם בשנה שקדמה לתקופת הליקוי השתכר למחייתו ושכרו החודשי היה לפחות 1/3 משכר המינימום וכן עמד לפחות באחד משלושת התנאים לעיל.

ב. בשל מחלתו נגרמו לעובד או לבן הזוג בשנה האחרונה הוצאות חודשיות קבועות, שאינן מכוסות על ידי ביטוח רפואי כלשהו, העולות על 10% משכר המינימום.

3. העובד או בן הזוג אינו מקבל תשלומים כלשהם ממקור אחר בגין מחלתו.

4. יומלץ על הגדלת הקצבה בגין סיבות רפואיות כדלקמן: א. תנאי פרישה על עובדים ברשויות המקומיות בגין סיבה בריאותית. ב. אם המבקש הוא בן-הזוג ניתן להמליץ על הגדלת תקופת שירותו של העובד בגין ליקוי בן-הזוג, עד לשנה וחצי, אך לא יותר מ-3% בשיעור קצבתו של העובד. ג. ניתן להמליץ על הגדלת תקופת שירותו של עובד, הן בגין ליקוי העובד והן בגין ליקוי בן-הזוג, עד לשלוש שנים, אך לא יותר מ-6% בשיעור קצבתו של העובד. ד. אם בשל הליקוי, הופנה עובד ערב פרישתו, לוועדה הרפואית, וזו קבעה לעובד שיעור נכות (בהתחשב בשיעור הנכות שנקבע לעובד בעת קליטתו ברשות המקומית), ניתן להמליץ על הגדלת תקופת שירותו כך ששיעור קצבתו יוגדל עד ל-1% לכל 10% משיעור הנכות. ה. יומלץ על השיעור הגבוה יותר מבין סעיפים א' ו-ד' לעיל. ו. יומלץ על השיעור הגבוה יותר מבין סעיפים ג' ו-ד' לעיל.

5. עובד המבקש להגדיל תקופת שירותו בגין ליקוי שלו, יופנה על-ידי הרשות המקומית לוועדה הרפואית, זאת אם עמד העובד, במצטבר, בשלושת התנאים כמפורט בסעיפים 1, 2 ו-3 לעיל. לוועדה הרפואית יועברו המסמכים הבאים: א. טופס הבקשה להגדלת תקופת שירות, החתומה על ידי העובד, אליה יצורפו נספחים א', ב', ג', ו-ד' המצורפים לחוזר זה. ב. טופס הפניה לוועדה הרפואית (נספח ט' המצורף לחוזר זה) ובכלל זה התחייבות לתשלום.

עמד העובד בכל התנאים כמפורט לעיל, יופנה על ידי הרשות המקומית לוועדה הרפואית שתעביר את ההחלטה לרשות המקומית.

6. עובד המבקש להגדיל שירותו בגין ליקוי בן-הזוג, יופנה בן-הזוג, יופנה על ידי הרשות המקומית לוועדה הרפואית, זאת אם עמד בן-הזוג במצטבר, בשלושת התנאים כמפורט בסעיפים 1, 2 ו-3 לעיל.

לוועדת הבריאות יועברו המסמכים הבאים:

א. טופס הבקשה להגדלת שירות, החתומה על ידי העובד, אליה יצורפו נספחים ה', ו' ז' ו-ח', המצורפים לחוזר זה. ב. טופס הפניה לוועדה הרפואית (נספח ט' המצורף לחוזר זה) ובכלל זה התחייבות לתשלום.

- עמד בן-הזוג בכל התנאים כמפורט לעיל, יופנה על ידי הרשות המקומית לוועדה הרפואית שתעביר את ההחלטה לרשות המקומית. מומלץ על הגדלת תקופת שירות של עובד, בגין ליקוי בן-הזוג, כך ששיעור קיצבתו יוגדל עד ל-1% לכל 10% משיעור הנכות שנקבע לבן-הזוג, אך לא יותר מ-3%.
7. הוועדה הרפואית תקבע את שיעור אחוזי נכות לצורכי הגדלת שירות, הן לעובד והן לבן הזוג רק באמצעות הפניית הרשות המקומית (נספח ט') וזאת לאחר שראש הרשות, הגזבר ומנהל משאבי אנוש אישרו בכתב כי הפונה עומד במצטבר בתנאים שנקבעו בסעיפים 1, 2, 3 לעיל.
8. נהלי הוועדות הרפואיות ומיקומם מפורטים בנספח י'.
9. בשיחה האישית, כחלק מהליך הכנת העובד לפרישה לגמלאות, יתודרך מועמד לפרישה בכל האמור בחוזר זה.
10. עלות מימון הבדיקה הרפואית ע"י הוועדה הרפואית יהיה על חשבון הרשות. במקרים בהם יערער העובד על קביעת הוועדה הרפואית, עלות מימון הבדיקה יחול על העובד.
11. בסיום תהליך הבדיקה הרשויות יעבירו לאגף כח אדם ושכר במשרד את המסמכים הבאים: א. "טופס בדיקת ועדת סינון ברשות" ב. החלטת ועדת הבריאות לתוספת בגין סיבות רפואיות.

נספחים

אישור הרופא המטפל לעובד/ת

נספח א'

אל: הרשות המקומית

הגדון: מר/גב'

מס' זהות

שם פרטי

שם משפחה

הריני לאשר שבשנה האחרונה, (אך לא פחות מ- 6 חודשים מסוער אישורי זה), נתגלד לראשונה בגדון (או נתגלתה לראשונה, החמרה משמעותית במצב בריאות קיים), ליקויי הבריאות הבאים *:

א.

ב.

ג.

ד.

ה.

בברכה,

פירטי הרופא המטפל:

חתימה

תאריך

מספר הרשיון

שם פרטי

שם משפחה

* מומלץ לצרף מסמכים רפואיים נוספים

הצהרת עובד/ת על הוצאות רפואיות

נספח ב'

אל: הרשות המקומית

הנדון: הוצאות מיוחדות בשל מצב בריאותי הלקוח

אני מצהיר/ה בזאת שבשל מצב בריאותי, נגרמות לי, משך השנה האחרונה (אך לא פחות מששת החודשים האחרונים), הוצאות מיוחדות וקבועות (שאינן חד פעמיות) שאינן מכוסות על ידי ביטוחי הרפואי או על ידי הסדר אחר כלשהו, זאת במטצע חודשי של _____ ש"ח.

מצ"ב קבלות על ההוצאות המיוחדות.

מספר זהות	שם פרטי	שם משפחה	תאריך
-----------	---------	----------	-------

אישור הרשות המקומית על השתכרות עובד/ת

נספח ג'

אל: הרשות המקומית

הנדון: העובד/ת

מספר זהות

שם פרטי

שם משפחה

הרינו לאשר שבשנה האחרונה (אך לא פחות מ-6 חודשים ממועד אישורנו זה), בהשוואה לשנה הקודמת, מתקיים באשר לעובד/ת (יש לסמן בהתאם) כדלהלן:

☐ העובד/ת נעדר/ה לחלוטין מעבודתו/ה

☐ בתקופה האמורה, שכר עבודתו/ה החודשי (ברוטו) של העובד/ת (כולל שעות נוספות, כוננות, שכר עידור וכד') פחת, בממוצע חודשי, ב - $1/3$ לפחות.

☐ העובד/ת נעדר/ה מעבודתו/ה, בשל מחלה הקשורה במצבו הבריאותי, בממוצע חודשי, ב - $1/3$ לפחות מהתקופה האמורה.

☐ בתקופה האמורה שיעור משרתו/ה של העובד/ת, הופחת בשל מצבו הבריאותי ב - $1/3$ משרה לפחות.

פרטי מנהל/ת משאבי האנוש ברשות המקומית, המאשר/ת את הנתונים הנ"ל:

הפקיד

שם פרטי

שם משפחה

חתימה

תאריך

נספח ד'

הצהרת העובד/ת

אני מצהיר/ה בזאת שבניין הליקוי הבריאותי (או הוצאותי המיוחדות הקשורות בו), בעטיו אני מבקש/ת שתוגדל חקופת שירותי (יוגדל שיעור קיצבתי), איני מקבל/ת תשלומים כלשהם.

התימה

שם פרטי

שם משפחה

התימה

תאריך

אישור הרופא המטפל לבן/בת הזוג של העובד/ת

נספח ה'

אל: הרשות המקומית

הנדון: מר/גב':

שם משפחה _____ שם פרטי _____ מס' זהות _____

(בן/בת הזוג של מר/גב': _____ שם משפחה _____ שם פרטי _____)

הריני לאשר שבשנה האחרונה, (אך לא פחות מ- 6 חודשים ממועד אישורי זה), נתגלל לראשונה בגדון (או נתגלתה לראשונה החמרה משמעותית במצב בריאות קיים), ליקויי הבריאות הבאים *:

בברכה,

פריט הרופא המטפל:

תאריך _____ חתימה _____
שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר רשיון _____

* מומלץ לצרף מסמכים רפואיים נוספים

הצהרת בן/בת זוג העובד/ת על הוצאות רפואיות

נספח ו'

אל: הרשות המקומית

הגדרון: הוצאות מיוחדות בשל מצב בריאותי הלשי

אני, בן/בת הוגג של העובד/ת _____, מצהיר/ה בזאת שכשל מצב
שם משפחה שם פרטי
בראותי, נגרמת לי, משך השנה האחרונה (אך לא פחות מששת החודשים האחרונים), הוצאות מיוחדות וקבוצות (שאינן חד
פעמיות) שאינן מכוסות על ידי ביטוחי הרפואי או על ידי הסדר אחר כלשהו, זאת בממוצע חודשי של _____
ש.

מצ"ב קבלות על ההוצאות המיוחדות.

תאריך	שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות
-------	----------	---------	-----------

אישור המעסיק של בן/בת זוג העובד/ת

נספח ז'

אל: הרשות המקומית

הנדון: העובד/ת _____ שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר זהות _____
(בן/בת הזוג של עובד/ת המדינה, מרגב: _____ שם משפחה _____ שם פרטי _____ מס' זהות _____)

1. בשנה הקודמת (טרם השינויים במצב בריאות/ה), השתכר/ה העובד/ת, בממוצע חודשי, סך של כ- _____ ₪.

2. הריני לאשר שבשנה האחרונה (אך לא פחות מ-6 חודשים ממועד אישורנו זה), בהשוואה לשנה הקודמת, מתקיים לגבי/ה (יש לסמן בהתאם) כדלהלן:

☐ העובד/ת בעדר/ת לחלוטין מעבודת/ה.

☐ בשל מצב/ה הבריאותי, שכר עבודת/ה החודשי (ברוטו) של העובד/ת (כולל שעות נוספות, כוננות, שכר עידוד וכד') פחת, בממוצע חודשי, ב - 1/3 לפחות.

☐ העובד/ת בעדר מעבודתו, בשל מחלה הקשורה במצבו הבריאותי, בממוצע חודשי, ב - 1/3 לפחות מהתקופה האמורה.

☐ שיעור משרת/ה של העובד/ת, וזפתת בשל מצבו הבריאותי ב - 1/3 משרה לפחות.

פרטי המאשר אצל המעסיק *

שם המעסיק: _____
שם התברה (או שם המעסיק) _____

מספר טלפון _____ כתובת _____

המורשה לאשר מטעם המעסיק:

שם משפחה _____ שם פרטי _____ תפקיד _____

תאריך _____ חתימה _____

* אם בן/בת הזוג עצמאי יש לצרף אישורי מס הכנסה

נספח ה'

הצהרת בן/בת זוג העובד/ת

אני מצהיר/ה בזאת שבניין הליקוי הבריאותי (או הוצאותי המיוחדות הקשורות בו), בעטיו מבקש בן/בת זוגי שתוגדל תקופת שירות/ה (יוגדל שיעור קיצבת/ה), איני מקבל/ת תשלומים כלשהם.

פרטי בן/ת הזוג: _____ שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר זהות _____

(פרטי העובד/ת: _____ שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר זהות _____)

תאריך _____ חתימה בן/בת הזוג _____

נספח ט'

תאריך: _____

אל: הוועדה הרפואית _____

הנדון: קביעת שיעור נסיון

אבקשכם לקבוע את שיעור נכותו/ה של הרשום להלן, * זאת לשם הגדלת שירות מחמת מצב בריאות. מצ"ב המסמכים הרפואיים והתחייבות המשרד לתשלום.

☐ העובד/ת מר/גב:

שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר זהות _____
(בהתחשב בשיעור הנכות שנקבע בעת הכניסה לשירות, אם נקבע)

☐ מר/גב:

שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר זהות _____
(ב/בת זוג עובד/ת המדינה, מר/גב: _____)
שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר זהות _____

מנהל משאבי האנוש:

תאריך _____ שם משפחה _____ שם פרטי _____ תחילה

כתובת: _____ טל: _____ פקס: _____

אישור הרשות המקומית

תאריך _____ שם _____ חפיד _____ תחילה וחומת

* סמן בהתאם לנבדק

הנדון: נוהלי ועדות רפואיות של עובדי הרשויות המקומיות

1. ועדות רפואיות מחוזיות של עובדי המדינה פועלות במסגרת המחלקות הרפואיות המחוזיות של עובדי המדינה הסמוכות לשכונות בריאות מחוזיות.
2. הפניית עובד לוועדה רפואית מחוזית נעשית באמצעות המעסיק הישיר וזאת לפי מיקום מגוריו של העובד:
 - לשכת הבריאות המחוזית, ירושלים - מחוז ירושלים
 - לשכת הבריאות המחוזית, ת"א - מחוזות ת"א והמרכז
 - לשכת הבריאות המחוזית, באר-שבע - מחוז הדרום
 - לשכת הבריאות המחוזית, חיפה - מחוזות חיפה והצפון.
3. להלן כתובות ואנשי הצוות במחלקות הרפואיות המחוזיות של עובדי המדינה:
 - מחלקה רפואית מחוזית של עובדי המדינה ת"א - יו"ר ועדות רפואיות במחוז - ד"ר מובשוביץ לאוניד מרכזת ועדות במחוז - ויקי פרחי טל: 03-563866, 03-5634767
 - כתובת: מחלקה רפואית של עובדי המדינה במחוז לשכת הבריאות המחוזית ת"א רחוב הארבעה 12, ת"א
 - מחלקה רפואית מחוזית של עובדי המדינה חיפה - יו"ר ועדות רפואיות במחוז - ד"ר ואינישטיין גלינה רכזת ועדות רפואיות במחוז - דבורה רוזנשטיין, רונית רוזנבלום טל: 04-8632933, 04-8632931
 - כתובת: מחלקה רפואית לעובדי המדינה במחוז לשכת הבריאות המחוזית חיפה רחוב פלי"ם 15 א', חיפה
 - מחלקה רפואית מחוזית של עובדי המדינה באר-שבע - יו"ר ועדות רפואיות במחוז - ד"ר ליינדרס מיכאל רכזת ועדות - רינה זינו טל: 08-6263568
 - כתובת: מחלקה רפואית לעובדי המדינה לשכת הבריאות המחוזית באר-שבע רחוב התקווה 4, באר שבע
 - מחלקה רפואית מחוזית של עובדי המדינה ירושלים - יו"ר ועדות רפואיות במחוז - ד"ר רוני מני רכזת ועדות רפואיות במחוז - חיה רוזנצווייג טל: 02-6217350, 02-6217349
 - כתובת: מחלקה רפואית חוזית לעובדי המדינה לשכת הבריאות המחוזית ירושלים רחוב יפו 157, ירושלים

4. בפנייה הנ"ל יש לציין את הפרטים הבאים:
 - פרטים על העובד
 - שנת לידה
 - תאריך קבלה לעבודה
 - כתובת העובד + טלפון
 - כתובת המעסיק + טלפון
 - תוצאות בדיקות רפואיות של העובד בכניסתו לעבודה
 - תפקידו התקני של העובד ותאור תפקידו
 - ביוזמת מי הפנייה (העובד/המעסיק)
 - מטרת ההפניה (כושר עבודה/אחוזי נכות לצורכי גימלאות)
 - מסלול פנסיוני של העובד והקדן המבטחת
5. לפניה יש לצרף:
 - תיעוד רפואי מתאים (במעטפה סגורה)
 - דו"ח תפקודי מטעם הממונה הישיר
 - התחייבות כספית - יש שווי מסוים במחירים בין לשכות הבריאות השונות. יש לברר מהו הסכום המדויק אצל רכזי הוועדות. טווח המחירים 400-460 ש"ח.
6. זימון לוועדה הרפואית נשלח ע"י רכזות הוועדות. כ"כ מסקנת ועדה רפואית נשלח ע"י הרכזות למעסיק.
7. העובד רשאי לערר על מסקנת ועדה רפואית מחוזית תוך שישים יום מיום בו נשלחה לנבדק החלטת ועדה רפואית. את הערר יש להעביר לוועדת עררים שכתובתה:
מחלקה רפואית ארצית של עובדי המדינה
מרכז רפואי שיבא, ביתן 21, רמת-גן מיקוד 52621
- הערר מועבר אך ורק באמצעות המעסיק. לערר יש צרף מכתב מטעם המערר. התיעוד הרפואי תומך בערר הנ"ל. יש להדגיש שהרשות לערר ניתנת רק בעניינים שהוועדה הרפואית במחוז החליטה עליהם.
- ועדת עררים מכונסת רק לאחר ששולם עליה מראש והומצא לוועדה אישור לתשלום ע"ס 900 ש"ח.
- את התשלום יש לשלם באמצעות פקודת סילוקין או באמצעות בנק הדואר:
 - א. בפקודת סילוקין יש לזכות מס' 98-298-024-00
 - ב. בבנק הדואר יש לזכות מס' חשבון 0038079
- מסקנת ועדת עררים מועברת הן למעסיק והן למערר.

נספח יא'

טופס בדיקת ועדת סינון ברשות המקומית

תאריך: _____

שם העובד: _____ מס' ת"ז _____
 שם בת זוג: _____ מס' ת"ז _____ (במקרה הצורך)
 תפקיד אחרון ברשות: _____

ועדת הסינון ברשות המקומית תבדוק את התנאים הבאים, ובהתאם לתוצאות הבדיקה תקבע את החלטתה

מס'	התנאי לבדיקה	תוצאות הבדיקה
כן	לא	
1	העובד או בת הזוג סובלים ממצב בריאותי לקוי שנתגלה לראשונה במשך השנה שקדמה למועד הפרישה אך לא פחות מ-6 חודשים ממועד הפרישה (נספח א', ב')	☐
2	עמידה לפחות באחד משני התנאים הבאים: א. נפגע כושר השתכרוותו של העובד לפחות באחד הפרמטרים הבאים: (נספח ג', ד') ב. נגרמו לעובד או לבת הזוג היצאות חודשיות קבועות העולות על 10% משכר המינימום (נספח ב', ו')	☐
	שכרו של העובד פחת ב-1/3	☐
	היעדרות העובד ב-1/3 מתקופת הליקוי	☐
	שיעור משכורתו פחת ב-1/3 משרה	☐
	ב. נגרמו לעובד או לבת הזוג היצאות חודשיות קבועות העולות על 10% משכר המינימום (נספח ב', ו')	☐
3	העובד או בת זוגתו אינו מקבל תשלום כלשהו בגין מחלתו כילל קצבת נכות (נספח ד', ח')	☐

החלטת ועדת הסינון

- ☐ העובד הנ"ל עומד בשלושת התנאים במצטבר, ולכן העובד ו/או בת זוגתו ישלחו לבדיקת ועדה רפואית.
- ☐ העובד הנ"ל אינו עומד בשלושת התנאים במצטבר, ולכן העובד ו/או בת זוגתו לא ישלחו לבדיקת ועדה רפואית.

מנכ"ל הרשות _____ גזבר הרשות _____ יועץ משפטי של הרשות _____ מנהל כ"א של הרשות _____

2.6 העסקת קרובי משפחה

2.6.1 העסקת קרובי משפחה - מועצות מקומיות

על המועצות המקומיות יחולו סייגים בהעסקת קרובי משפחה כאמור בנהל קבלת עובדים למועצות המקומיות (פרק תשי"ו), ראה פרק 2.1 באוגדן.

2.6.2 העסקת קרובי משפחה - עיריות

בהתאם לחוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות, יחולו הכללים החלים על עובדי מועצות מקומיות גם לגבי עובדי עיריות בהתאמה.